中图分类号:_____ 密　　级:_____

U D C:_____ 学校代码: 10512

湖北大学

硕 士 学 位 论 文

（学术学位）

论文题目：能源类国际投资仲裁“气候友好关切”趋势及中国因应

研 究 生：郑蕊

学　　号：202221125011174

导　　师：曾丽洁

专　　业：法学

研究方向：

2025 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

中图分类号： **学校代号：10512**

学　号：202221125011174

湖北大学硕士学位论文

能源类国际投资仲裁“气候友好关切”趋势及中国因应

作者姓名：　郑蕊　　指导教师姓名、职称：　曾丽洁副教授

申请学位类别：法学硕士　　学科专业名称：法学

研究方向：

论文提交日期：2025 年 3 月 26 日　论文答辩日期：2025 年 5 月 13 日

学位授予单位：湖北大学　　学位授予日期：　　年　　月　　日

答辩委员会主席：冉克平

中国知网　https://www.cnki.net

The Trend of “Climate-Friendly Concerns” in International Energy-Related Investment Arbitrations and China's Response

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Candidate：ZhengRui

Supervisor：ZengLijie

Hubei University

Wuhan, China

中国知网 https://www.cnki.net

能源类国际投资仲裁“气候友好关切”趋势及中国因应

摘 要

气候变化为国际投资仲裁中利益的平衡引入了新的维度，这一特征在能源类国际投资仲裁中更为明显。在气候变化的背景下，能源类国际投资仲裁应当成为在国家与投资者争端中执行气候政策的一种有效工具。尽管目前能源类国际投资仲裁在外国投资者待遇的解释和实际要求方面仍然存在许多不确定性，在一定程度上阻碍了东道国实施气候政策的脚步，但它正在渐渐回应气候正义与投资利益的平衡问题，并在仲裁裁决中体现气候友好关切趋势。为完成《巴黎条约》气候目标，国际能源投资仲裁机制有必要继续吸纳气候规则，适用气候科学，赋予东道国在实施国内气候战略时更大的监管空间与回旋余地。

本论文通过分析能源类国际投资仲裁的案例，归纳总结仲裁庭的衡量标准，反思气候背景下仲裁庭应对能源类投资争端的缺陷，并从中找出对我国以东道国身份应对国际能源投资仲裁的方法。

论文研究的背景是能源类国际投资仲裁作为解决能源投资争端的重要机制，以其独特方式对气候全球治理产生多维度且意义深远的影响。本文第一部分从气候全球治理与能源类国际投资仲裁的关系入手，论述气候全球治理必然为能源类国际投资带来潜在涉诉风险，同时促使能源类国际投资仲裁裁决理念向可持续发展转变，能源类国际投资仲裁结果反过来可以塑造气候治理规则。

在现有能源类国际投资仲裁实践中，气候友好关切趋势日益凸显。本文第二部分论述仲裁庭对传统能源投资裁决时，不再单纯倾向投资者利益，而是重视东道国为应对气候变化实施政策的合法性，综合考量其对气候保护的积极意义。另一方面，可再生能源投资仲裁全程贯穿气候友好导向，倾向于支持推动能源转型、助力气候目标实现的裁决。但现有能源类国际投资仲裁实践依然存在诸多困境。在法律适用上，国际投资协定与国际气候法缺乏有效衔接，导致仲裁庭裁决时难以平衡投资者权益与气候治理目标。从利益平衡角度看，仲裁常过度侧重投资者利益保护，限制东道国为气候

中国知网 https://www.cnki.net

保护实施监管措施的空间，阻碍国家气候政策推行。本文第三部分指出目前能源类国际投资仲裁存在的困境，并在第四部分针对这些困境给出合理建议。在价值层面，秉持最小损害原则，倾向于一种解释而不是另一种解释应基于对每种解释可能产生的后果的比较；在规则层面，明确气候规则的可适用性，并将气候科学纳入仲裁体系等。

结合能源类国际投资仲裁的特点，考虑到我国在气候全球治理中占据的重要地位，本文第五部分主要阐述我国应如何以东道国身份应对国际能源投资仲裁。首先应将气候友好趋条款纳入国际投资协定，从根源上降低仲裁风险；其次构建能源与气候友好型投资框架与补贴机制，吸取欧洲国家在涉可再生能源投资仲裁中的经验教训，避免法律框架和补贴政策大起大落；最后发生投资争端后积极采取磋商、调解等方式，友好协商解决争议。

【关键词】：能源类国际投资仲裁；气候友好关切；国际投资协定；争端解决机制

中国知网 https://www.cnki.net

The Trend of “Climate-Friendly Concerns” in International Energy-Related Investment Arbitrations and China's Response

Abstract

Climate change has introduced a new dimension to the balance of interests in international investment arbitration, and this feature is even more pronounced in international investment arbitration related to energy. In the context of climate change, international investment arbitration related to energy should become an effective tool for implementing climate policies in disputes between states and investors. Although there is still a lot of uncertainty in the interpretation and practical requirements for the treatment of foreign investors in international investment arbitration in the energy sector, which has hindered the implementation of climate policies in host countries to some extent, it is gradually responding to the issue of balancing climate justice and investment interests, and there is a trend of reflecting climate-friendly concerns in arbitral awards. In order to achieve the climate goals of the Paris Agreement, it is necessary for the international energy investment arbitration mechanism to continue to incorporate climate rules, apply climate science, and give host countries more regulatory space and room for manoeuvre in implementing domestic climate strategies.

This paper analyzes cases of international investment arbitration in the energy sector, summarizes the arbitral tribunal's evaluation criteria, reflects on the arbitral tribunal's shortcomings in dealing with energy investment disputes in the context of climate change, and identifies ways for China, as a host country, to deal with international energy investment arbitration.

The background of the paper is that international investment arbitration in the energy sector, as an important mechanism for resolving energy investment disputes, has a multidimensional and far-reaching impact on global climate governance in its own unique way.

中国知网 https://www.cnki.net

The first part of the paper starts with the relationship between global climate governance and international investment arbitration in the energy sector, arguing that global climate governance inevitably brings potential litigation risks to international investment in the energy sector, while at the same time prompting a shift in the concept of international investment arbitration awards in the energy sector towards sustainable development. The results of international investment arbitration in the energy sector can in turn shape the rules of climate governance.

Climate-friendliness concerns are becoming increasingly prominent in existing international investment arbitration practices in the energy sector. The second part of this article discusses that when arbitral tribunals make decisions on traditional energy investments, they no longer simply favor the interests of investors, but instead pay attention to the legitimacy of the policies implemented by host countries to address climate change and comprehensively consider their positive significance for climate protection. On the other hand, climate-friendliness orientation runs through the entire process of renewable energy investment arbitration, which tends to support decisions that promote the energy transition and help achieve climate goals. However, there are still many dilemmas in existing international investment arbitration practices in the energy sector. In terms of the application of the law, there is a lack of effective integration between international investment agreements and international climate law, making it difficult for arbitral tribunals to balance the rights and interests of investors with climate governance objectives when making decisions. From the perspective of balancing interests, arbitration often places too much emphasis on protecting the interests of investors, limiting the scope for host countries to implement regulatory measures for climate protection and hindering the implementation of national climate policies. The third part of this article points out the current dilemmas in international investment arbitration in the energy sector, and in the fourth part, it gives reasonable suggestions to address these dilemmas. At the value level, the principle of minimum harm should be upheld, and preference should be given to one interpretation over another based on a comparison of the possible consequences of each interpretation. At the rule level, the applicability of climate rules should be clarified, and climate science should be incorporated into the arbitration system.

Combining the characteristics of international investment arbitration in the energy sector and considering the important position China occupies in global climate governance, the fifth

中国知网 https://www.cnki.net

part of this article focuses on how China should respond as a host country to international energy investment arbitration. First, climate-friendly provisions should be incorporated into international investment agreements to reduce the risk of arbitration at the root cause. Second, an energy- and climate-friendly investment framework and subsidy mechanism should be established, drawing on the experience and lessons learned from European countries in investment arbitration involving renewable energy, so as to avoid drastic fluctuations in the legal framework and subsidy policies. Finally, in the event of an investment dispute, consultation and mediation should be actively adopted to resolve the dispute amicably through friendly negotiations.

【Key words】：Energy-Related International Investment Arbitration；Climate-Related Concerns；International Investment Agreements；Dispute Resolution Mechanisms

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

绪 论 1
一、能源类国际投资仲裁的“气候友好关切”趋势 5
（一）可再生能源投资仲裁气候利益考量的促进能源投资倾向 6
（二）不可再生能源投资仲裁中气候利益考量的保护能源倾向 9
1. 气候政策可以作为东道国抗辩理由 9
2. 加重不可再生能源投资者的风险认知义务 9
3. 强调国际投资协定中的气候保护因素 11
（三）投资仲裁规则适用中的气候政策导向 11
1. 投资仲裁实体规则解释中融入气候考量 11
2. 投资仲裁程序规则对采纳气候科学标准的有利变化 12
二、能源类国际投资仲裁“气候友好关切”趋势的成因及影响 13
（一）能源类国际投资仲裁趋向气候友好的原因 13
1. 全球气候治理规则发展对东道国及投资者提出的新要求 13
2. 履约义务下东道国减排新政带来投资监管涉诉风险激增 14
3. 可持续发展促使能源类国际投资仲裁理念向气候友好转变 17
（二）能源类国际投资仲裁“气候友好关切”趋势的影响 18
1. 投资仲裁“气候友好关切”趋势对东道国的寒蝉效应 18
2. 投资仲裁“气候友好关切”趋势对能源类投资的影响 20
三、能源类国际投资仲裁气候友好型裁判标准的审慎适用 22
（一）对东道国间接征用行为的审慎认定 22
（二）对东道国气候监管行为必要性的判断 23
（三）以气候科学衡量国家气候监管行为合法性 24
（四）可减轻东道国气候治理行为赔偿责任的情势认定 25
1. 索赔人故意或过失致损 26

中国知网 https://www.cnki.net

2.索赔人未合理减轻损失 26
3.东道国反诉 26
四、能源类国际投资仲裁“气候友好关切”趋势面临的阻滞因素 28
（一）“投资者-东道国-全人类”多重利益的价值选择困境 28
（二）能源类国际投资仲裁实现“气候友好”的规则难题 30
1.规避对气候规则的适用 30
2.气候科学适用的任意性 31
（三）能源类国际投资仲裁中的南北利益失衡 33
五、推进能源类国际投资仲裁气候友好型发展的建议 35
（一）以最小损害原则确定价值位阶 35
（二）优化能源类国际投资仲裁规则 36
1. 确认气候变化规则得以适用 36
2. 将气候科学评估纳入仲裁体系 37
（三）确定差异化的气候保护义务 38
六、能源类国际投资仲裁“气候友好关切”趋势对我国治理外国能源投资的启示 40
（一）扩大专门气候条款的适用 40
（二）推进能源类可持续投资便利化制度建设 42
（三）将气候风险评估纳入投资前置环节 43
（四）增强运用国际投资仲裁机制的策略 44
结 论 45
参考文献 46
致 谢 49

中国知网 https://www.cnki.net

绪 论

（一）研究背景

目前，由气温上升引起的气候变化被认为是全球最为关注的问题之一，而减少气温上升的主要途径就是减少化石燃料的依赖和投资，向可再生能源和可持续性发展过渡。在此背景下，国际社会先后签订了诸如 1992 年《联合国气候变化框架公约》、1997 年《京都议定书》以及 2016 年《巴黎协定》等应对气候变化的一系列国际协定。根据《巴黎协定》第 2 条规定，缔约方有义务把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于 2℃之内，并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上 1.5℃之内，同时使资金流动符合温室气体低排放和气候适应型发展的路径。为履行气候义务，各国对气候友好型投资往往有一系列的优惠措施，以鼓励低碳领域投资，限制或取消高排放、高耗能或高污染的非气候友好型投资。

但是，在管理可再生能源补贴以及分阶段淘汰化石能源方面，缔约国颁布的有关气候友好型投资政策可能会被认为是歧视性的，从而违反了国民待遇或者最惠国待遇；各国为遵守气候变化减缓义务而实施的激励或补贴政策如果因为各种原因而暂缓或者搁置，引发投资者合理期望减少甚至落空，投资者也可能会根据国际投资条约提起能源投资仲裁。总之，与能源类国际投资相关的仲裁多种多样，所涉及的利益具有其他法律领域所不具有的复杂性，其中既包含私人利益和公共利益，也包含气候利益和经济利益。在一些仲裁案中两者相吻合（如可再生能源投资者与国家在气候利益上的一致性），而在另一些仲裁案中两者相冲突（如不可再生能源投资者的经济利益与国家的气候利益相冲突）。在这种情况下，传统的国际投资法因未能纳入气候规则而难以满足可持续发展需求，需要仲裁庭发挥其独特作用，解决相关争议，从而实现治理的完善和优化。仲裁裁决因此可以成为全球气候治理的工具，凭借其独特的裁决机制和影响力，对气候政策的制定产生实质性的影响。

（二）研究意义

1.理论意义

在国际法学领域，深入探究能源类国际投资仲裁的气候友好关切趋势，有助于填补理论空白。传统国际投资法侧重投资者权益保护，对气候因素考量不足。通过研究，可以完善国际投资法理论框架，明确能源投资与气候治理在法律层面的关联和界限，揭示能源投资仲裁如何影响国家在气候政策制定和执行中的行为，为构建更加平衡、可持续

中国知网 https://www.cnki.net

的国际经济与气候治理秩序提供理论支撑。

2.实践意义

从国家战略角度，助力我国制定科学合理的能源投资政策。在海外投资中，依据气候友好关切趋势，合理布局能源项目，规避因气候政策变动带来的投资风险；在吸引外资时，优化投资环境，引导外资流向清洁能源领域，推动能源结构调整，服务“双碳”目标。在国际合作层面，提升我国在国际能源投资与气候治理领域的话语权。积极参与国际规则制定，推动形成公平合理的国际投资仲裁秩序，维护国家利益。

（三）国内外研究现状

（1）国内研究现状

国内学者在在国际投资仲裁处理气候友好型投资争端的实践问题上进行了深入广泛的研究，系统地分析了其相关特征和作用机制。刘雪芹、黄世席在《国际气候友好型投资争端的解决与国家安全例外抗辩》一文中将国际投资争端分为积极实施气候友好型政策的争端和暂停实施气候友好型政策的争端，并提出东道国反诉的实践可操作性，认为仲裁解决与气候有关的投资争端问题的主要难点在于根据每个具体案件临时组成的国际投资仲裁庭对相关政策的态度不一致，因此在处理气候友好型投资政策的问题上很难得出一个明确的结论；刘万啸在《气候变化背景下外国投资者与政府争端的解决——以我国双边投资协定为例》中认为通过仲裁程序解决国际投资争端已经出现系统性问题，实践中仲裁庭往往会倾向于保护投资者，因此应重新审视仲裁作为投资者与东道国投资争端的首选解决方式，在双边投资协定中审慎订立投资争端解决条款；李坤海在《投资仲裁中协调气候投资与东道国气候保护冲突的困境与对策》中认为投资仲裁属于国际公法和国际商法之间的灰色地带，对于气候变化私人投资者与东道国气候保护冲突争端提请仲裁，由于投资仲裁规则缺乏完整明确的经济目标与公益目标融合机制,导致投资仲裁庭在处理上述冲突时，出现多种协调困境。

此外，在国际投资仲裁仲裁面对的实体问题上，梁丹妮、唐浩森在《“双碳”目标下的可再生能源投资仲裁研究——以“投资者合理期待”为切入视角》中以投资者合理期待为重点，论述了可再生能源投资仲裁中仲裁庭的裁判逻辑与说理；丁丁，张耀璇则在《国际投资仲裁中东道国环境类反请求的困境与出路》一文中从程序法的角度论述了东道国反请求的程序困难与法理缺失。

总的来说，我国学者在气候背景下对国际投资争端的解决分析仍然停留在宏观层面上东道国气候利益与私人投资利益的博弈层面，没有全面深入地探讨仲裁庭对能源类投

中国知网 https://www.cnki.net

资争端的仲裁标准和发展趋势，难以对我国避免类似气候投资诉讼做出具体指导。

（2）国外研究现状

Kyla Tienhaara 和 Lorenzo Cotula 论述了投资仲裁在气候变化治理中的作用，通过投资仲裁案例对环境保护和气候变化相关政策的影响，以及仲裁机构在推动气候变化议程方面的作用，探讨了目前仲裁庭对于传统能源投资争端的赔偿机制；Levashova Yulia 从投资者公平公正待遇的角度探讨气候利益与投资利益的博弈关系；Krzykowski 和 Micha 等人则从投资者合理期待的角度探讨能源企业投资应当注意的法律问题，根据仲裁案例为企业提出了投资建议；Syed, Sameena 和 Aditya Sarangarajan 则探讨仲裁庭如何利用条约解释国际投资协定条款使气候利益与投资利益相对平衡。Anja Ipp 和 Annette Magnusson 在其论著《Investment Arbitration and Climate Change》中通过大量的案例分析了能源投资争端中不同仲裁庭的利益衡量。

综上所述，国内外学者对于气候变化背景下国际投资仲裁的争端解决分析依然停留在解决投资争端的旧冲突和旧矛盾，没有对气候变化背景下国际投资仲裁出现的新问题、新特征进行系统分析，总的来说，就国际投资规则应对气候变化和投资仲裁处理气候相关案件的研究成果仍然比较少见。

（四）研究方法

（1）实证研究法：拟采用实证研究的方法，通过分析能源类投资仲裁的案例，归纳总结仲裁庭的衡量标准，反思气候背景下仲裁庭应对能源类投资争端的缺陷，并从中找出对我国以东道国身份应对国际能源投资争端可供选择的方法；

（2）文献分析法：通过收集、整理和分析国内外关于能源类国际投资仲裁、气候变化相关的法律法规、学术论文、报告研究等文献资料，了解该领域的研究现状和发展趋势，为文章的研究提供理论基础和参考依据。

（五）创新性与不足

1.创新之处

结合具体实例进行研究分析，将国际投资与气候变化的冲突落实在争端解决机制上，通过全面分析选题案例中各方对争议焦点问题的主张和意见，阐述仲裁庭在裁决案件时所持的不同立场和观点，归纳仲裁庭对投资利益和环保利益的衡量标准和方法，在此基础上有针对性地展开论证，然后在分析论证的基础上，针对仲裁在应对与气候有关的投资争端问题上存在的问题，提出我国促进能源投资应当注意的法律问题。

2.不足之处

中国知网 https://www.cnki.net

（1）数据局限性：能源类国际投资仲裁案件数据公开程度有限，且部分案件信息涉及商业机密，导致研究过程中数据收集存在困难，难以全面、精准地对仲裁案件进行量化分析，可能影响研究结论的普适性。

（2）国际规则研究深度不足：虽然对国际投资仲裁规则与气候协定的关联进行了研究，但国际规则处于动态发展中，对于未来可能出现的规则变化以及新兴国际气候合作机制对投资仲裁的潜在影响，研究的前瞻性和深度不够，未能充分挖掘深层次的规则演变逻辑。

中国知网 https://www.cnki.net

一、能源类国际投资仲裁的“气候友好关切”趋势

气候变化是当今全球面临的重大挑战，影响着自然环境、经济发展和社会福祉。为有效应对气候变化，各国于 2015 年签署《巴黎协定》，除坚持了《联合国气候变化框架公约》中规定的共同但有区别的责任外，还设定了与工业化前气候相比将全球平均气温控制在 2℃、努力限制在 1.5℃以内的目标，并规定各缔约国根据自身情况提交国家减排计划。为实现这一目标，各国纷纷采取措施，鼓励提高能源效率，支持向低碳能源转型。

在此背景下，气候变化政策的推进对传统能源投资模式已经构成挑战，能源类国际投资争端数量急剧上升，全球气候治理与跨国投资权益之间彼此博弈，能源类国际投资仲裁与气候议题的关系也因此越发紧密，国际投资仲裁机制已经成为平衡东道国环保责任与投资者财产权的重要场所。事实上，能源类国际投资仲裁已成为一种气候治理的工具，引导气候政策的发展方向，对监管环境产生非常现实的影响。而在仲裁过程中，国家和国际气候治理层面的权力应如何分配？投资者--国家仲裁是裁决气候变化相关争端的最佳场所吗？仲裁法庭在全球气候治理中的作用是什么？仲裁员是应该遵循严格的法律主义，尊重国家的监管自主权，还是应该采取积极主动的方式来填补法律空白？学者们对这些问题都有不同的观点。

尽管国际投资仲裁秉持一案一结的原则，迄今没有任何一项国际条约赋予司法裁决法定约束力，也不存在关于司法裁决法定约束力的国际习惯法规则或一般法律原则，然而先例依然被仲裁庭广泛地援引，并迫使仲裁庭留意其他仲裁庭如何理解和解读相同或类似的条约用语[①]，从而通过相似案件的裁决以佐证某一裁决的合理性。仲裁裁决的相关案例将显示仲裁员之间就某一条约解释原理达成一致，或就某一事实的适用形成统一观点，这将有助于国际能源投资与气候制度的发展，因为它们涉及对主要保护标准在气候领域内的解释，包括间接征用、非歧视、公正和公平待遇等。能源类国际投资仲裁已经成为在东道国与投资者争端中执行气候变化法的一种无意但有效的工具，因为它直接决定了诉讼结果。也因此，尽管在日益喧嚣的 ICSID 无用论调中，我们依旧可以从近些年来的国际能源投资仲裁案件中窥得仲裁庭对于气候利益与经济利益的平衡方式，并由此推断气候友好已经成为能源类国际投资仲裁的一种不可忽视的趋势。

---

① 刘笋. 论国际投资仲裁中的先例援引及缔约国的干预和引导[J]. 法学评论, 2021, 39(03): 173-184.

中国知网 https://www.cnki.net

（一）可再生能源投资仲裁气候利益考量的促进能源投资倾向

国际能源投资仲裁一贯倾向于维护投资者利益。仲裁庭认为 BIT 是以“促进和保护投资”为其宗旨和目标的，因而在解释和适用 BIT 有关条款时就以此为由向投资者保护方向倾斜，加之 BIT 实体内容通常规定的是缔约国保护投资者及其投资的义务，较少规定缔约国的权利和投资者的义务，导致当投资者与东道国发生投资争端时，仲裁庭可能会强调投资者的利益保护而漠视东道国的权益[①]。而可再生能源投资因高度契合公共利益，在投资仲裁中胜诉的可能性将更大。在 2022 年 6 月之前的五年中，在 24 项有利于投资者的 ECT 裁决中，有 23 项涉及可再生能源投资[②]。

随着国家对气候政策的推行力度不断加大，可再生能源领域投资争端案件也与日俱增，其中大多数案件都涉及可再生能源生产的上网电价（Feed-in-Tariff，以下称 FIT）计划的削减。自 2011 年以来，可再生能源部门的投资者提起了至少九十一件公开的 ISDS 案件，其中八十一件是根据《能源宪章条约》（Energy Charter Treaty，以下简称 ECT）提起的[③]。迄今为止，九十一件索赔案几乎都源于东道国政府对提供给可再生能源部门投资者的支持计划所做的修改，包括上网电价(FIT)、绿色证书计划；少数案件涉及国家取消可再生能源项目的指控：终止长期能源合同、未能执行和履行特许权协议或取消项目。此外，在 ECT 框架下提出的所有索赔中，60%涉及可再生能源投资。近年来，随着可再生能源的增长，这一比例也在增加[④]。所有案件均围绕相关政府对激励政策的修改而产生。

在可再生能源投资仲裁中，政府背弃了当时的气候治理承诺，转而追求短期经济利益。在全球应对气候变化的大背景下，各国政府普遍在公开立场与政策宣示上，表达了对长期气候目标的坚定秉持，这些目标涵盖了促进可再生能源领域投资。为此，政府制定了可再生能源投资激励政策，例如高额电价补贴、税收减免等。然而可再生能源投资仲裁案件显示，东道国后期的行为与当初的气候承诺相悖。由于可再生能源投资依赖于东道国的财政支持，当经济下行或能源转型成本超出预期时，财政赤字会迫使政府修改政策，取消可再生能源投资补贴，将资金转而投入其他能够快速获取短期经济利益的领

① 余劲松.国际投资条约仲裁中投资者与东道国权益保护平衡问题研究[J].中国法学,2011, (02): 132-143.

② International Monetary Fund.Global Financial Stability Report: Financial and Climate Policies for a High-Interest-Rate Era [R].Washington, DC, October2023

③ Anja Ipp&AnnetteMagnusson,B. Investment Arbitrationand Climate Change,Kluwer Law International B.V.2023

④ 同上.

中国知网 https://www.cnki.net

域。这使得可再生能源领域投资者针对国家激励政策的修改提出了仲裁。从长远来看，这也损害了东道国自身在可持续发展道路上的长远利益，使得实现气候治理目标变得更加艰难。

西班牙是迄今为止在 ECT 下被起诉最多的国家，所有针对它的索赔都是由于其可再生能源支持计划的变化。截至 2022 年 12 月，在针对意大利和西班牙的 40 起结案案件中，有 32 起针对西班牙，其中 26 起（占 81%）的判决有利于投资者[①]。在这些案例中，外国投资者挑战的是东道国监管框架或国家行政决策的变化，审理这些 ECT 索赔案的每一个法庭也都确认，西班牙在加入 ECT 时并没有放弃其监管权。然而，仲裁庭依然认为，西班牙在承担 ECT 所载的对投资者的义务时，必然要接受这一剧烈的变化可能导致的对受影响投资者的责任，特别是在西班牙建立一个吸引投资的法律框架，然后又通过剥夺该框架的关键特征而废除该框架的情况下尤其如此。

在审理的过程中，仲裁庭扩大了申请人期望来源的范围。投资者合理期待的产生通常要求东道国对于投资者作出具体且明确的承诺，如书面协议、行政许可或政策保证等。法律框架的稳定性一般不能构成合理期待的基础，因为一国立法不可能永远维持不变，它需要适应不停变化的情况，而且国家拥有立法权，如果扩大投资者合理期待的请求权基础将导致东道国主权受损。但在西班牙系列案件中，多数仲裁庭将西班牙在《能源宪章条约》下的立法视为对投资者的稳定性保证，将法律框架的修改视为东道国对投资者的承诺。

在 9REN Holding S.a.r.l v. Kingdom of Spain 中，仲裁庭认为，对于什么是具体承诺，无法给出一般性的定义，因为一切都取决于具体情况。然而，具体承诺并不应该仅仅指针对特定对象的承诺，还应包含针对特定目的和宗旨的承诺。尽管西班牙颁布的政策并非专门针对某一特定投资者，但这些规则的制定是西班牙“在其立法和监管框架中的明确承诺”，法令 RD 661/2007 和 RD 1578/2008 出于“众所周知的目的和动机”，通过“专门解决光伏投资者的关切（基于光伏安装的巨额预付费用）的方式，极力促进光伏和其他可再生能源投资，以实现其欧盟承诺和国内政策目标，除此之外，西班牙官员关于 RD 661/2007 和 RD 1578/2008 两法令的“明确、反复的声明和行为”，都使索赔人产生了合理的预期[②]。

---

① See Energy Charter Treaty. Statistics of ECT Cases [R]. Energy Charter Treaty.2022,https://www.energychartertreaty.org/fileadmin/user_upload/All_statistics_-_1_June_2022.pdf.

② See discussion below on 9REN Holding S.a.r.l v. Kingdom of Spain (ICSID Case No. ARB/15/15)

中国知网 https://www.cnki.net

鉴于西班牙颁布法令的目的已经被广泛认同为通过吸引外国投资实现气候政策目标，该法律框架的实际效果无异于对投资者利益做出了承诺，外国投资者依赖这些政策法令进行投资，并根据法令内容对投资利益产生了合理期待，那么东道国就应当为违背这一合理期待承担责任。

据此，仲裁庭允许申请人依赖一般的规章或行政行为，例如西班牙皇家法令，作为东道国的主权承诺，这使得 FET 标准实际上成为一个稳定性规则。此外，几乎所有仲裁庭都认为国家确实有义务不改变投资所处的法律和商业环境，尽管西班牙在大规模关税赤字和金融危机的情况下可能具备采取公共政策的理由，但稳定性对东道国是一项客观要求，在申请人代表气候公共利益时就更是如此。

迄今为止，至少有 26 个 ECT 法庭认定西班牙的行为违反了 ECT，24 个法庭因此命令西班牙支付赔偿金。到目前为止，因西班牙修改其可再生能源承诺而受影响的可再生能源投资者至少获得了 14 亿欧元的赔偿金[①]。

西班牙的经验表明了一个事实，在仲裁庭确认国家享有监管权的同时，以气候友好为导向的可再生能源投资仲裁案件正呈现出对投资者更加有利的显著趋势。国际社会对于绿色低碳转型的迫切需求促使仲裁实践为可再生能源投资者提供了更有利的裁决环境。通过 ISDS 机制，投资者可以挑战东道国违反稳定条款的气候政策突变，间接维护低碳转型的政策连续性。在可再生能源仲裁案件中，仲裁庭一再强调可再生能源的特殊性及其对全球气候目标的积极贡献，仲裁结果东道国需要保障投资人对可再生能源政策稳定性的合理期待，否则将违反公平公正等原则。

此外，在涉及可再生能源投资的国际仲裁中，清洁能源项目在减少碳排放、助力气候治理方面的优势将作为重要证据，影响仲裁庭对投资合理性和赔偿金额的判断。可再生能源投资本身符合全球减排趋势，东道国违约行为将加重其道德风险。如果叠加气候效益证据，可以证明政策的变动将损害气候公共利益，有力地驳斥了东道国主张的国家例外条款，强化了投资者的合理预期主张。在赔偿金额的认定上，仲裁庭也将通过量化环境效益、评估技术合规性以及政策协同性，对于积极采用低碳技术、促进能源转型的投资项目，引入碳减排放量等指标，在裁决赔偿责任或争议解决方案时尽量给予支持与鼓励。

① Anja Ipp&AnnetteMagnusson,B. Investment Arbitrationand Climate Change,Kluwer Law International B.V.2023

中国知网 https://www.cnki.net

（二）不可再生能源投资仲裁中气候利益考量的保护能源倾向

1. 气候政策可以作为东道国抗辩理由

以化石燃料或碳密集型燃料为核心的能源投资项目因其长期以来在能源结构中的重要地位，使得终结或逐步淘汰这类投资的任务变得更加复杂且充满挑战，因为后者仍然受到国际投资协定的保护。世界对廉价、碳密集和能源密集化石燃料的持续依赖仍然是温室气体排放的主要来源。从这个角度看，外国直接投资保护标准和国际投资争端解决机制无助于推动这种重要的化石燃料投资。换言之，根据国际投资协定，化石燃料投资与可再生能源投资的待遇并无差别[①]。

然而，在仲裁实践中，不可再生能源投资也开始纳入明显的气候考量因素。仲裁裁决不再仅仅关注经济赔偿与投资保护。在 Rockhopper Italia S.p.A., Rockhopper Mediterranean Ltd, and Rockhopper Exploration Plc v. Italian Republic[②]中，意大利禁止海岸线石油开采以保护海洋生态，仲裁庭虽裁定意大利赔偿 1.84 亿欧元，但实质上已经开始承认气候政策可以作为抗辩理由。这标志着传统投资仲裁从“投资者利益至上”向“气候目标优先”的转变，气候治理指标正在成为验证国家行为合法性的新基准。

时至今日，在能源类国际投资仲裁中，气候政策作为东道国抗辩理由的合法性已经得到了广泛认可。这一趋势源于《巴黎协定》的全球共识、国际投资协定的绿色转型与仲裁庭对公共利益保护原则的扩张。对于高碳排放或对气候治理造成阻碍的能源投资项目，仲裁庭可能在裁决中采取更严格立场，要求投资者承担相应责任，或支持东道国基于气候治理的合理监管措施。

2. 加重不可再生能源投资者的风险认知义务

在当下复杂多变的国际投资环境以及日益严格的监管态势下，仲裁庭对投资者风险认知义务的要求呈现出显著上升的趋势。仲裁庭普遍认为，不可再生能源投资者不能再以传统的商业风险认知模式应对投资风险，而是需要对东道国气候政策动向承担更高标准的预见义务，强调不可再生能源投资者理应充分认识到气候政策的必要性，并且知悉这些政策即将落地实施。

---

① Yosra Abid. FDI protection and energy transition: Are ISDS adjudicators equipped with the needed legal devices to east the transition?[J]. American Review of International Arbitration,2021

② See discussion below on Rockhopper Italia S.p.A., Rockhopper Mediterranean Ltd, and Rockhopper Exploration Plc v. Italian Republic (ICSID Case No. ARB/17/14)

中国知网 https://www.cnki.net

在 Mamidoil v. Albania 案中[①]，Mamidoil 是一家希腊汽油分销商，拥有一家根据阿尔巴尼亚法律成立的公司，其目的是经营石油相关产品的储存、分销和销售网络。为此，Mamidoil 公司与阿尔巴尼亚国家签订了一份为期二十年的租赁协议，租用杜雷斯港内的一个区域建造一个石油集装箱码头。之所以选择这一特定地点，是因为这里靠近海边，而且码头和管道设施方便燃料运输和卸货。随后，在 Mamidoil 公司成立一年后，阿尔巴尼亚部长会议成员颁布了一系列决定，即：将杜雷斯港变为非工业区，下令搬迁储油网络，要求索赔人中断投资，为索赔人颁发临时贸易许可证，并下令中断该地区的船舶加工。上述行为是出于环境、安全和公共政策方面的考虑。此外，发布的决定还禁止销售某些类型的柴油，同时暂时豁免当地炼油厂和贸易商的某些限制，使其处于有利地位（后几项决定后来被认定违宪并被推翻）。

据 Mamidoil 称，上述行为导致了对和平使用和享有投资的干涉，并最终导致了在未给予赔偿的情况下剥夺其财产，这违反了《阿尔巴尼亚-希腊双边投资条约》和《能源宪章条约》。索赔人认为，国家没有给予 Mamidoil(1)FPS 和(2)FET 标准，以及(3)履行赔偿损失的义务。

法庭裁定，关于对杜雷斯港的限制，国家只是在执行一项一般政策，并没有歧视原告，希腊投资者获得了特殊（优惠）待遇，这可能导致他们在未来几年扩大在该地区的商业活动。法庭拒绝将该国的行为归类为征用，指出没有侵犯原告财产的实质和属性，并驳回了原告施加压力要求其搬迁投资的主张。法庭指出，答辩人有权执行一贯的现代化公共政策，没有理由强行征用原告的财产。索赔人曾多次被警告阿尔巴尼亚政策的变化，并且在对该项目进行巨额投资之前已经意识到港口即将发生变化。

关于对石油销售的限制，法庭也指出，对国际和国内贸易商的临时区别对待是一项经常实施的产业政策，是合理的，因为它为国内产业提供了适应新条件的机会。在实行不同待遇的案例中，六个月的总体期限既不奢侈也不是不合理的，因此没有超过可接受的限度。

各国为实现气候目标，不断加强对能源领域的政策监管，这在国家能源投资仲裁实践中得到充分体现。Mamidoil v. Albania 案不仅反映了仲裁庭对不可再生能源投资者投资行为的谨慎性期待，同时也标志着传统的投资者合理期待原则将面临绿色转型。能源行业特别是不可再生能源行业的投资者应认识到，由于该行业对公众的重要性，在某些

[①] See discussion below on Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe Anonyme S.A. v. Republic of Albania (ICSID Case No. ARB/11/24)

中国知网 https://www.cnki.net

情况下，政府可能需要修改其政策以满足气候需求，谨慎的投资者应当在投资作出前对项目进行完善的尽职调查评估。

3. 强调国际投资协定中的气候保护因素

国际投资协定中具体条款的规范性表述及其法律解释方法的选择，将在很大程度上决定气候因素在不可再生能源投资争端案件中的影响力。协定中的实体条款明确了投资者与东道国的基本权利义务关系，当东道国以气候政策为由对不可再生能源项目进行限制时，仲裁庭通过投资条约下规定的气候保护措施来确定国家行使监管的权利。若国际投资协定未明确规定气候条款，仲裁庭即可依据目的解释，从投资协定的宗旨出发，权衡投资者利益与东道国气候治理目标，使气候因素在裁决中占据重要地位，又或依据历史解释，参考投资协定的谈判历史和背景，认可气候因素在协定框架中的重要性。

在 Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman 一案中，仲裁庭驳回了投资者关于违反最低待遇标准的主张，部分是依据美国-阿曼自由贸易协定中的一个非常类似的条款。仲裁庭在研究了《美国-阿曼自由贸易协定》的各项内容后指出，“《美国-阿曼自由贸易协定》高度重视环境保护”，在确定是否违反了第 10.5 条规定的最低待遇标准时，仲裁庭必须以强有力的《美国-阿曼自由贸易协定》条款为指导。仲裁庭考虑了《美国-阿曼自由贸易协定》序言的措辞以及与环境保护和养护有关的条款。仲裁庭还认为，“对条约的解释应落实环境保护和养护的目标”[①]。

IIAs 中相关条款的规定，实质上将气候因素纳入了仲裁庭可受理的范围，为仲裁庭考虑气候因素提供了直接的法律依据，使其得以在“东道国监管权-投资者利益”的框架下进行讨论和裁决，并提高了气候因素的适用优先性。

（三）投资仲裁规则适用中的气候政策导向

1. 投资仲裁实体规则解释中融入气候考量

在能源类国际投资仲裁实践中，诸多涉及气候的考量因素已频繁涌现。能源类国际投资仲裁在实体规则层面的气候考量主要体现在仲裁庭对传统投资保护条款的重新解释和适用方面。例如，东道国为应对气候变化实施的政策，如限制高碳排放能源项目运营，可能会被投资者视为间接征收。仲裁庭在认定时，除判断投资者财产权益是否实质

[①] See discussion below on Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman (ICSID Case No. ARB/11/33)

中国知网 https://www.cnki.net

受损，还会考量政策的气候保护目的及对公共利益的贡献，判断征收的合法性与补偿问题，着重权衡项目对温室气体排放的影响程度、是否符合国际气候协定所设定的目标，以及项目实施对当地生态环境所产生的潜在影响等。除此之外，在气候背景下，仲裁庭还会权衡东道国为实现气候目标导致投资者预期收益受损的情况，综合考量该国气候政策合理性，在维护投资者权益与推动气候治理之间寻求平衡。

2. 投资仲裁程序规则对采纳气候科学标准的有利变化

从程序角度而言，首先，仲裁庭拓展了证据的范围。除了传统的投资协定、财务报表等证据，与气候变化相关的科学研究报告、政府气候政策文件、国际气候协定文本、环境影响评等都可能被纳入证据范畴。例如，在评估某化石燃料能源投资争议时，仲裁庭可能会要求投资者或东道国提供关于该项目碳排放数据的科学检测报告，以及该项目所在地政府为实现减排目标制定的能源规划文件。对气候变化相关科学研究成果、政府间气候变化专门委员会（IPCC）报告等权威资料也越发重视。

其次，仲裁庭允许环保组织、气候变化领域专家作为第三方参与仲裁程序，提交法庭之友意见书，为仲裁庭提供专业见解，从而弥补传统仲裁在气候考量方面的不足，使仲裁结果更符合社会整体利益和长远发展需求。这些现象均表明，气候相关因素在能源类国际投资仲裁中的地位正不断提升，对仲裁裁决结果的影响也日益深远。

中国知网 https://www.cnki.net

二、能源类国际投资仲裁“气候友好关切”趋势的成因及影响

（一）能源类国际投资仲裁趋向气候友好的原因

1. 全球气候治理规则发展对东道国及投资者提出的新要求

私人投资对气候领域的发展及气候政策的实施发挥了极其重要的作用。联合国政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change,以下称 IPCC）第六次特别报告指出，2018 年,发达国家流向发展中国家的公共和公开动员的私人气候资金流低于《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》规定的集体目标，即在有意义的减缓行动和透明的实施背景下，到 2020 年每年动员 1,000 亿美元。目前用于化石燃料的公共和私人资金流量仍然大于用于气候适应和减缓的资金流量。在将升温控制在 2℃或 1.5℃的气候目标下，2020 至 2030 年的年均模拟投资需求比目前水平高出 3 到 6 倍，这意味着所有部门和地区的减缓投资总额（公共、私人、国内和国际）都需要增加[①]。在全球公共债务持续攀升的情况下，国家能够用于气候行动的资金十分有限。据国际货币基金组织（International Monetary Fund，以下称 IMF）估计，应对全球变暖所需资金的近 90%将来自私营部门[②]。私人投资者是低碳能源转型中至关重要的力量。为确保实现《巴黎协定》，必须更加重视私营部门为减缓气候变化做出的贡献，积极促进私人投资者等法律实体参与其他工业化国家的绿色投资，以此来弥补政府预算的不足。此外，鉴于气候变化的复杂性以及政府监管政策在治理气候变化方面的局限性，更加应当通过市场机制利用私人资本实现环境目标。例如，《京都议定书》的灵活机制--联合履行机制和清洁发展机制为低碳投资者提供了额外收入，以支付温室气体减排项目的较高成本。此外，在国家和地区层面，排放交易计划通过设定温室气体排放上限和进行温室气体排放交易，有利于实现减排成本最小化。

然而，IMF 报告指出，许多机构投资者、全球性银行和资产管理公司仍然对进入新兴能源投资市场犹豫不决，原因是存在真实的和感知的风险，前者来源于市场波动、技

---

① See IPCC. Climate Change 2023 [R]. In: Synthesis Report of the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, Switzerland: IPCC, 2023: 28；

② International Monetary Fund.Global Financial Stability Report: Financial and Climate Policies for a High-Interest-Rate Era [R].Washington, DC, October2023

中国知网 https://www.cnki.net

术迭代等客观因素，后者则由信息壁垒、行业认知等主观因素导致，而且缺少足够的符合银行担保条件的项目,如今，新兴市场的气候投资仅占预计需求量的四分之一[①]。在国际投资中，政策的稳定性本身就是影响投资的重要因素，而在能源投资领域，这一因素被不断放大。从投资者的角度来看，政府系统的财政变化是可再生能源投资最重要的风险因素，能源投资的成功与否取决于公共当局对于政策长期支持与承认的可信度。但各国面对迫切完成的气候减缓目标和捉襟见肘的财政预算，政策规则往往也随之呈现出此一时彼一时的摇摆之势。当发达国家为实现气候减缓目标而关停传统化石燃料能源类投资企业，转而极力吸引可再生能源私人投资，又因财政预算无法长期支持而停止新能源补贴后，投资将无以为继。这种风险不仅无益于气候全球治理的私人参与，还可能使东道国因实施气候政策而被陷入仲裁困境。

2. 履约义务下东道国减排新政带来投资监管涉诉风险激增

零碳能源投资对于各国能源结构转型升级和实现减缓气候变化的总体目标至关重要。目前世界正处于从碳基能源系统向零碳能源系统转变的冲刺阶段，IPCC 第五次评估报告强调，如果世界要实现《巴黎协定》中 1.5℃目标的“不超过或低超过”，就必须在 2050 年之前大幅淘汰化石燃料[②]。这一目标意味着各国政府需要调整市场和监管规则，以逐步淘汰化石资产。对于东道国而言，促进清洁技术发展的外国直接投资是减少本国温室气体排放和帮助其实施低碳发展战略的一个重要途径，同时能够缓解政府在减缓气候变化领域面临的资金压力，为气候项目的开展提供有力支持，促进经济与环境的协调发展。为此，许多国家纷纷提出发展绿色技术和引入能源领域外国投资的战略，通过发挥政策引导优势为私人能源投资项目降低融资门槛和风险，引导私人资本合理入局。例如，国家依据《京都议定书》设定三个灵活机制[③]，呼吁外国投资者等私营实体参与，帮助各国实现限制和减少温室气体排放的目标。在三机制的作用下，投资者可以参与发展中国家的项目，获得经认证的排放额度，这些额度可用于实现其目标或在碳市场上出售，而发展中国家则可获得有助于其可持续增长的低碳技术和资金流，从而增加了低碳投资的财务可行性，并为本国的气候目标做出贡献。

---

① International Monetary Fund.Global Financial Stability Report: Financial and Climate Policies for a High-Interest-Rate Era [R].Washington, DC, October2023

② IPCC. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Core Writing Team, R. K. Pachauri and L. A. Meyer (eds.))[R].IPCC, Geneva, Switzerland, 2014.

③ 包括国际排放贸易机制、联合履行机制和清洁发展机制。

中国知网 https://www.cnki.net

然而，能源类国际投资资金投入大、周期长，极度依赖公共政策和国家监管策略，项目的潜在成本和收益并不仅仅取决于投资时的法律规定，还会受到事后监管变化或国家干预的影响。鉴于气候政策的推行需要巨额资金的持续注入，对国家预算要求较高，同时对东道国经济结构调整、产业转型影响深远，一旦投资已经完成，成本已经“沉没”，国家可能会因为各种因素违背投资之初设立的承诺。投资者认为国家可能会投机取巧，改变投资规则，这就要求他们必须谨慎考虑风险溢价[①]。

为防止东道国肆意行使国家监管权力，在程序层面，双边投资条约和《能源宪章条约》等国际投资协定都允许投资者就东道国违反相关条款对投资的保护直接提起仲裁。目前主要存在两种类型的投资争端，包括可再生能源类投资争端与传统化石燃料能源类投资争端。

可再生能源类投资相较于传统化石能源类投资成本更高，对政府的经济激励措施依赖更大，但东道国在财政紧缩情况下往往难以维持高额的能源补贴政策，这无疑会影响可再生能源投资项目的运行，从而引发投资争端浪潮。

以西班牙为例，2007 年，西班牙政府颁布对可再生能源的上网电价（FIT）补贴制度，以保证可再生能源发电的利润对外国投资“具有吸引力”。西班牙政府提供了两种补贴方式供国内光热电站运营商选择，即固定的上网电价补贴，或者市场电价加上额外补贴，补贴期限为 25 年[②]。在实践中，大多数生产商选择了在经济上更具吸引力的上网电价。此举极大地推动了西班牙可再生能源领域的发展，根据西班牙可再生能源生产协会发布的行业研究报告，2010 年，西班牙可再生能源产业的增速达到 8.2%[③]，超过 35%的电力需求由可再生能源提供，西超额完成可再生能源发电的目标，超出量达到 8300 兆瓦[④]。

然而，特别制度在财政上显然是不可持续的，2012 年底，西班牙的电价赤字超过 290 亿欧元（约占西班牙 GDP 的 3%），到 2013 年，赤字已超过 400 亿欧元（约占其 GDP 的 4%）[⑤]。国家越来越担心累积电价赤字的巨大和不断增长，支付给可生能源生产商的补贴成本与向消费者销售能源的收入之间的财政缺口越来越大。因此，2010 年，西班牙对特别制度进行了第一轮改革，即征收输电费，取消了最初 25 年期限后的上网电价，

① Boute A. Combating climate change through investment arbitration[J]. Fordham Int'l LJ, 2011, 35: 613.
② See, i.a., Spanish Royal Decree 661/2007 of 25 May 2007.
③ 丁大伟.“政策撤退”考验西班牙可再生能源产业[J].人民日报，2012(3):1；
④ 黄振东. 西班牙能源政策简介[EB/OL].[2025-03-17].https://www.coalchina.org.cn/index.php?a=show&catid=73&id=43186
⑤ Anja Ipp&AnnetteMagnusson,B. Investment Arbitrationand Climate Change,Kluwer Law International B.V.2023

中国知网 https://www.cnki.net

并限制了有资格享受上网电价的年运行小时数。2012 年至 2014 年间，西班牙采取了一系列更为实质性的措施，包括对电力生产商输入国家电网的所有能源的总价值征收 7%的税以及最终取消固定电价和溢价制度[①]。为此，许多投资者向西班牙提出了国际投资仲裁，自 2011 年至今，因政府实施的一系列影响可再生能源行业的能源改革而提起的国际投资仲裁案件已达到 51 起[②]，这些投资者声称，对激励政策监管框架的修改违反了国家和欧盟法律赋予他们的保护，如法律确定性和合法预期原则，以及《能源宪章条约》的规定[③]。

在全球投资格局中，可持续发展的气候治理理念确实存在引发国际投资争端的可能性，但值得注意的是，化石燃料等传统能源类投资与东道国气候治理需求之间的矛盾也日渐尖锐。根据国际能源署报告，尽管现在世界对清洁能源的投资几乎是化石燃料的两倍，对低排放燃料的兴趣正在从低基数快速增长[④]，但燃料供应投资仍然主要由化石燃料主导，2023 年化石燃料仍占全球能源结构的 84%[⑤]。

以化石燃料为中心的项目和碳密集燃料投资的重要性使结束或逐步淘汰这类投资的任务更加复杂，因为后者仍然受到国际投资协定的保护，且相较于可再生能源类投资的保护毫无区别。从这个角度讲，由于化石燃料在能源结构中的巨额占比，使得国际投资协定对它无差别的保护变成了维护化碳密集型产业投资的重要工具。如果政府对某些能源密集型产业实施严格的能效要求或排放标准，受新法规限制的投资实体可能会面临成本增加的问题，甚至可能发现根据现有技术，投资在经济上已经不再可行。这些新规则将损害受监管实体的盈利能力和竞争力，在受到减少碳排放政策的不利影响后，以化石能源为中心的外国投资即可能对东道国提出仲裁。正如 ICSID 年度报告显示，2024 财年共登记了 58 起 ICSID 案件，其中 28%的新案件涉及石油、天然气和采矿业等传统化石能源投资，电力及其他能源则占争议的 17%[⑥]。

在气候变化的背景下，国际社会尚未对投资条约框架下国家监管政策可调整的空间

---

① Anja Ipp&AnnetteMagnusson,B. Investment Arbitrationand Climate Change,Kluwer Law International B.V.2023

② IPCC. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Core Writing Team, R. K. Pachauri and L. A. Meyer (eds.))[R].IPCC, Geneva, Switzerland, 2014.

③ 案件列表参见联合国贸发会议（UNCTAD）投资争端解决数据库：https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/country/197/spain/respondent，访问日期：2024 年 8 月 7 日

④ International Energy Agency. World Energy Investment 2024 Methodology Annex[R] Paris: International Energy Agency, 2024.

⑤ The Energy Institute(EI). 2024 Statistical Review of World Energy[R].London: The Energy Institute(EI), https://www.energyinst.org/statistical - review/home 访问日期：2024 年 8 月 7 日

⑥ International Centre for Settlement of Investment Disputes.ICSID-AR2024-ANNUAL REPORT.[R].ICSID,2024, https://icsid.worldbank.org/

中国知网 https://www.cnki.net

及边界问题形成广泛共识。鉴于越来越多的国家承诺减缓气候变化，但如何考虑一国应承担的国际气候治理义务尚不清晰，特别是在气候变化法与国际投资法属于不同的法律框架的情况下，怎样在公共利益和投资者权益之间找到适当的平衡犹未可知。考虑到这些问题，我们可以合理推测未来会出现越来越多与气候相关的能源类投资索赔案件。

3. 可持续发展促使能源类国际投资仲裁理念向气候友好转变

在能源类国际投资这一特殊领域，因其行业特性，一般性的投资规则难以充分契合该领域的特殊气候需求。从国际投资法视角审视，目前尚未形成一个全面且具有广泛包容性的多边框架对能源类国际投资进行有效的全球治理。《能源宪章条约》在实际效能发挥方面存在显著局限性。鉴于全球多个重要经济体尚未加入该条约，其未能达成成立之初所预想的广泛影响力与作用效果。随着欧盟宣布退出《能源宪章条约》，该条约在规则适用范围、协调能源投资关系等方面面临的困境进一步加剧，呈现出实际效能持续下滑的态势。与之相对的，3000 多项双边投资条约(BIT)规范着国际投资法的这一重要领域，这使得该体系事实上已经多边化了。

然而，现存双边投资协定均着眼于国际投资的一般性领域，协定中确立的规则均是基于国际投资的一般情形而设定的，具有普遍适用性。比如，在实体上，它们都规定了一系列实质性保护标准，包括公正和公平待遇、禁止非法征用、全面保护和安全、禁止歧视等；在程序层面，这些规则普遍赋予投资者一项关键权利，即投资者可以直接针对东道国违反相关保护条款的行为提起仲裁程序。这导致以传统的 IIAs 为仲裁依据的能源类国际投资仲裁像其他投资领域一样以保护投资者权益和保障投资自由化为主导，多聚焦于投资者是否遭受征收、是否获得公平公正待遇等核心诉求，着重依据投资条约文本对东道国行为进行合法性审查，却未能对能源类国际投资领域进行专门且深入的关注。

《巴黎协定》与可持续目标确立全球减排框架，要求国际投资仲裁必须关注现实的气候需求。作为解决能源类投资争端的重要机构，仲裁庭需要主动弥补现有国际投资协定的不足，重视对能源项目可能引发的气候变化风险和环境影响，将能源类投资活动置于全球气候治理宏观框架中审视，有效回应国际社会对可持续发展的迫切需求。这要求能源类国际投资仲裁打破传统的价值取向，与国际气候协定接轨，将气候治理目标纳入考量，更加强调环境友好与应对气候变化，在审理能源类国际投资争端时，不再单独追求投资者利益最大化，而是在投资者权益、东道国主权和全球气候公共利益中寻求平衡，使气候全球治理成为衡量能源投资合法性与合理性的重要维度。

中国知网 https://www.cnki.net

同时，气候变化法的特点决定了现阶段只能以国际投资协定作为主要仲裁依据，而将气候因素纳入仲裁考量范围。由于气候变化和外国直接投资是不同的法律体系，要达到全球气候治理的目的，应当寻求气候变化法的监管和支持。但是，与其他具有明确结构体系和监管框架的国际法领域不同，气候变化法目前呈现出碎片化的状态，它以发达国家与发展中国家之间、国家与投资者之间激烈的利益冲突为特征，使得它多层次、多领域、多监管框架之间时而矛盾、时而趋同、时而重叠[①]，无论是国际组织、国家、地区，甚至是私人行为者，都秉持着或相似或差异的立场，对气候变化的治理发挥着不同的作用。这种利益与权力的分散正是导致气候变化法至今仍然只有碎片化的法律体系，无法规定统一的监管框架的原因，也是导致能源类投资领域对气候治理如此重要，但依然要由国际投资协定吸收气候变化治理理念引导投资格局的决定因素。

除此之外，在全球气候治理与经济发展战略尚上难以达成广泛共识的转型时期，能源类投资仲裁个案裁决的方式更易推动气候规则阐释和理论传播，通过对具体能源投资争议的解决，能够精准聚焦特定情境下的气候治理相关问题，将气候理念具象化，并且由于针对性更强，影响范围相对狭窄，更容易被各方所接受和理解，进而在潜移默化中推动气候治理理念在国际投资领域的传播和渗透。

（二）能源类国际投资仲裁“气候友好关切”趋势的影响

1. 投资仲裁“气候友好关切”趋势对东道国的寒蝉效应

与气候变化相关的仲裁表明，投资者与国家间的仲裁可以为东道国提供政策调整的方向，并成为在国家与投资者争端中执行气候变化法的一种有效的工具。仲裁通常是解决能源类国际投资争端的首选方式，ICSID 承办了大部分的国际能源投资争端仲裁案件，也正因此，能源类国际投资仲裁裁决往往会对该领域的政策走向产生深远影响。因为它们涉及对投资保护标准的解释，包括间接征用、非歧视、公正和公平待遇等，从而为低碳投资所需的监管稳定性和可预测性提供了必要的法律支持，并在事实上成为东道国参考制定能源投资激励政策或气候保护政策的标准，促使东道国重新审视和完善其气候政策体系。通过提供这些稳定性保障，投资仲裁可以加强气候变化减缓政策的可信度，不仅为国际投资法的发展做出重大贡献，还在实质上促进了气候政策的发展。

① Vadi V. Beyond known worlds: climate change governance by arbitral tribunals[J]. Vand. J. Transnat'l L., 2015, 48: 1285.

中国知网 https://www.cnki.net

尽管如此，ICSID 仲裁机制长期以来饱受诟病，批评者认为 ICSID 不仅没有起到气候保护的作用，反而因为对投资者的过分保护导致东道国监管权受限，无法根据本国公共利益修改气候政策，在很多情况下将民众的合理要求、政府的合理应对与外资利益保护对立起来，过分偏袒私人投资者利益而漠视东道国利益，对主权国家政府制定法律、调整政策产生极大限制，除此之外，由于 ICSID 仲裁采取一案一结、一案一团（仲裁团）的方式，自由裁量权的范围和仲裁的连贯性很难得到保障，使得其合法性受到质疑。

ICSID 于 2024 发布的报告显示，截至 2024 年 6 月 30 日，仲裁庭裁决的所有案件中，53%的裁决部分或全部支持投资者的索赔，36%的裁决驳回了投资者的所有索赔，11%的裁决拒绝管辖[①]。索赔人和被投诉人之间的这种平衡结果与历史趋势一致。能源类国际投资仲裁中，ICSID 特别注重保护投资人利益，被诉东道国往往面临巨额赔偿金和诉讼费。不管是向投资者支付巨额赔偿的威胁，还是代价高昂、旷日持久的投资争端，都可能推迟或完全阻止政府淘汰化石燃料的计划，从而助长所谓的监管寒蝉效应。

为防止本国陷入仲裁泥潭，东道国只能对其政策框架进行了根本性修改，压缩与气候治理有关的政策空间，对气候治理政策进行调整或妥协。例如，在加拿大 Vermilion 公司威胁提出投资索赔后，法国修改了到 2040 年禁止开采化石燃料的法律草案，并停止了石油开采许可证的延期，丹麦和新西兰似乎都专门制定了淘汰政策，以尽量减少与气候相关的索赔风险[②]。东道国在实施气候政策时也将变得更为保守，比如放宽环境标准、减轻环保要求等，以避免进一步的经济损失。虽然短期内可能有助于减少法律纠纷，但长期来看可能会影响环境保护和气候治理的效果，导致气候治理措施的执行效果不如预期，影响其履行气候承诺的能力。

为此，一些国家退出了为外国投资者提供国际仲裁平台的能源类国际投资协定。截至目前，俄罗斯、法国、意大利、德国、西班牙、荷兰、英国等积极推进气候政策的国家都陆续退出《能源宪章条约》，以防止留在条约内将损害其清洁能源转型努力，甚至可能因能源转型政策而遭受惩罚。事实上，欧盟对 ISDS 的不满持续已久，2016 年欧盟与加拿大签订《综合经济与贸易协定》时明确表示，“欧盟怀疑旧的 ISDS 是否会为欧盟和或加拿大带来.....可持续发展的利益，并特别提到，ISDS 经常导致政府执行公共政策的能力受到限制。”2020 年 5 月 5 日，欧盟 23 个成员国签署了终止欧盟内部双边投资条约

① International Centre for Settlement of Investment Disputes.The ICSID Caseload-Statistics[R]ICSID,2024,https://icsid.worldbank.org/访问日期：2024 年 8 月 7 日

② Anja Ipp&AnnetteMagnusson,B. Investment Arbitrationand Climate Change,Kluwer Law International B.V.2023

中国知网 https://www.cnki.net

的协议（以下简称“终止协议”），终止协议参照 2018 年 3 月欧洲法院在 Achmea 案中的判决结果执行，法院在该案中认定欧盟内部双边投资条约中关于投资人与东道国之间的仲裁条款与欧盟条约相冲突[①]。终止协议的签署意味着欧盟投资人与东道国投资仲裁机制的终结。

2. 投资仲裁“气候友好关切”趋势对能源类投资的影响

能源类国际投资仲裁能够切实降低投资的不确定性，为国际能源投资活动提供稳定的风险管控保障。目前能源类国际投资存在两类争议：第一类涉及金融危机后对可再生能源监管的巨大变化。为应对全球金融危机而采取的紧急措施引发了一波针对国家可能违反投资条约规定的投资争端，原因是紧急措施对可再生能源领域的投资产生了负面影响。第二类争端与采取减缓气候变化的措施有关，这些措施可能会被视为影响传统化石燃料能源国外投资的经济价值。但无论是哪种类型下的投资仲裁，作为一种外部支持的有效手段，都起到了稳定国际投资环境、中和投资风险的作用，通过明晰权利义务边界，厘清责任归属，有效防止东道国肆意改变政策取向，并在一定程度上弥补了国际能源投资因东道国政策原因导致的损失。

尽管如此，由于国际投资仲裁缺乏“遵照判决”、程序和决定的保密性、缺乏上诉机制以及国际投资协定在表达国家权利和义务时使用的措辞存在许多差异等因素，这些投资者保护标准对外国投资者待遇的解释和实际要求方面仍然存在许多不确定性。东道国义务的恰当适用依然不是一个有着明确界定和固定准则的法律范畴，而是充满了不确定性和可解释的空间，因此，能源类投资者依然要承担败诉的风险，而关于如何避免能源类投资仲裁的不利认定，ISDS 并没有给予他们明确的答案。

除此之外，尽管 ICSID 仲裁秉持着保护外国投资者利益的原则，但投资人的目的并不仅仅在于获得某场仲裁的胜利，更何况仲裁过程往往涉及高昂的法律费用和时间成本。对于投资者来说，商业机会与商业利益往往更为重要。在与气候治理有关的案件中，涉及投资仲裁的企业可能会面临国际声誉的影响，尤其是当案件涉及重大争议时，投资方和东道国政府之间的关系可能会受到影响，影响未来的合作机会。

如果东道国因为惧怕仲裁败诉结果而调整政策，这些修改将损害可再生能源政策的可信度，并造成了投资的高度不确定性。投资的不稳定性和不可预测性会反过来阻碍资

① Yosra Abid. FDI protection and energy transition: Are ISDS adjudicators equipped with the needed legal devices to east the transition?[J]. American Review of International Arbitration,2021

中国知网 https://www.cnki.net

本的流入和技术的转让，而这些都是实现气候目标、降低碳强度所必需的。与此相对，投资环境稳定的国家，才能吸引私人投资，促进国家经济的现代化和能源效率的提高。当众多资金巨大、耗时极长的能源类投资仲裁发生在东道国时，尽管企业的出发点是维护投资利益，但这依然会在某种程度上破坏东道国能源投资环境，削弱或耗尽他们投资的商业可行性，从而导致投资在日益恶化的营商环境下难以维系。

不得不承认，国际投资争端解决机制可能会成为一种潜在的障碍，迫使各国不采取或推迟采取逐步淘汰化石燃料的措施。尽管如今气候治理与国外投资争端日益增多，ICSID 对涉及投资与气候等相互竞争甚至对立利益的跨学科争端依然秉持着羞涩的回避态度，很少在法律角度回应外界的呼吁，导致一些学者怀疑 ISDS 是否有能力承担解决能源转型争端这一使命。但事实上，能源转型正在重塑能源投资争端仲裁的格局，面对气候变化减缓的紧迫性，ICSID 渐渐回应气候正义与投资利益的平衡问题，并在仲裁裁决中体现了气候友好关切趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

三、能源类国际投资仲裁气候友好型裁判标准的审慎适用

（一）对东道国间接征用行为的审慎认定

在与气候变化相关的化石燃料能源投资仲裁方面经常会援引间接征用作用索赔依据，这些措施主要给两类投资者带来了负面影响：一类是因逐步淘汰化石燃料的相关措施而受到损害的投资者，另一类则是因环境保护而被吊销采矿许可证的投资者[①]。

然而，根据既定的仲裁惯例，征用索赔的认定门槛非常高。这些措施必须“从根本上剥夺索赔人对其投资的经济使用和享有”，“有效抵消索赔人财产的利益”，“使索赔人的财产权失去效用”，或“具有类似的剥夺性”[②]。根据某些裁决所遵循的“唯一影响”理论，政府行为对投资的影响是评估是否存在征用的主要和唯一因素。因此，征用产生于剥夺投资者完全所有权和控制权的行为。多数仲裁法庭选择遵循“投资运作的总体统一性”理论[③]。根据这一理论，如果投资者仍然控制着与这些权利相关的总体投资，法庭将拒绝把破坏具体权利的措施定性为征用。实际上，国家干预对投资的支持不太可能破坏整体投资的经济价值，也不太可能剥夺投资者对其资产的完全所有权和控制权，特别是对待能源投资，由于它体量大，耗费多，不管是化石燃料投资还是清洁能源投资，国家更愿意采取温和减缓的方式逐步收紧政策支持，这也是导致间接征用不容易被认定的一个原因。例如，法庭在“Charanne and Construction Investments v. Spain”一案[④]中裁定东道国的监管变化有效。该案涉及西班牙 2010 年通过的立法，该立法缩减了可再生能源市场的经济支持计划。索赔人认为，2010 年出台的法规对其投资的经济价值产生了严重影响，尽管其所有权没有受到影响，但这种价值的减少，构成了对投资价值和回报的间接征用。由于索赔人的投资不是光伏设备的收益，而是一家公司的股份，该公司生产和销售光伏太阳能发电厂生产的电力，仲裁庭强调，尽管采取了措施，投资者仍然是公司的股东，公司继续运营并获得收入。虽然盈利能力受到严重影响，但并没有严重到被定性为征用的程度。法庭单纯的股份价值缩水不能构成间接征用。

除此之外，一个更具争议性的问题是，在根据征用标准评估监管措施时，东道国为

① Anja Ipp&AnnetteMagnusson,B. Investment Arbitrationand Climate Change,Kluwer Law International B.V.2023
② Boute A. Combating climate change through investment arbitration[J]. Fordham Int'l LJ, 2011, 35: 613.
③ Boute A. Combating climate change through investment arbitration[J]. Fordham Int'l LJ, 2011, 35: 613.
④ See discussion below on Charanne and Construction Investments v. Spain, SCC Case No. V 062/2012

中国知网 https://www.cnki.net

公共利益实施国家监管权的边界在哪里。一些法庭认为，无论其对投资的影响如何，一项普遍适用的、善意的、追求合法公共目的的监管措施并不构成征用，因此国家根本没有责任为这样的措施支付任何补偿[①]。例如，在 Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia 案[②]中，仲裁庭多数成员认为，哥伦比亚禁止某些采矿活动的决定导致了对原告投资的实质性剥夺，但最终没有发现任何征用，因为采矿禁令被认为是哥伦比亚合法行使监管权力的行为。

总之，根据目前的仲裁判例，很难确定仲裁庭是否会采用“监管权力”理论来确定是否因气候变化法规而发生间接征用，实践已经证明，仲裁庭对间接征用诉求的支持程度远远不及其他理由。

（二）对东道国气候监管行为必要性的判断

政府对监管措施的调整必须是合理的、有必要的。为了支持减缓或适应气候变化并实现气候目标，国家规范气候行动、制定政策、作出行政决定、签订合同和进行相关投资。然而，国家行使监管的权力在任何时候都必须与其在投资条约下的规定相协调。一个国家以解决公共利益问题为目的作出的合乎逻辑的善意的解释并采取的政策才是合理的政策。也就是说，国家的公共政策目标与为实现该目标而采取的措施之间必须有高度关联[③]。

2011 年，在福岛海啸及由此引发的核灾难发生几天后，德国政府决定逐步淘汰核能，并着手修订《德国原子能法》，即第 13 项修正案，规定了核电厂运行的固定终止日期（2022 年之前），并减少了之前给予的额外运行时间。因此，分配给每个电厂的电力输出配额无法在立法规定的结束日期前全部使用，德国政府也没有为此提供补偿。对此，Vattenfall 公司声称[④]，德国政府(1)非法征用了其投资；(2)违反了对 Vattenfall 的义务；(3)违反了 FET 标准；(4)采取了不合理和歧视性的行动；(5)没有向 Vattenfall 提供最持续的保护和保障。

在一次公开听证会上，德国政府辩称，其逐步淘汰核电的措施出于善意，时在行使监管权的过程中颁布的，目的是按照宪法的规定保护人民的健康，并对破坏性的福岛事

① Anja Ipp&AnnetteMagnusson,B. Investment Arbitrationand Climate Change,Kluwer Law International B.V.2023
② See discussion below on Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia (ICSID Case No. ARB/16/41)
③ Anja Ipp&AnnetteMagnusson,B. Investment Arbitrationand Climate Change,Kluwer Law International B.V.2023
④ See discussion below on Vattenfall AB, Vattenfall Europe AG, Vattenfall Europe Generation AG v. Federal Republic of Germany (ICSID Case No. ARB/09/6)

中国知网 https://www.cnki.net

故作出回应，而且颁布的方式不会对索赔人造成经济影响。正如政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 所指出的，核能是减缓气候变化的解决方案的一部分。然而，有关核淘汰政策的问题是有争议的，因为有些人认为这种能源是解决方案的一部分，而另一些人则认为它是对环境的威胁。仲裁庭需要谨慎考虑政府采取的措施是否是为了缓解气候变化问题而必须适用，同时政府需不需要考虑应采用对投资人损害程度最小的方式。尽管 Vattenfall 案最终以双方和解而告终，但从其他众多案例中依然可以发现，政府采取气候监管措施的必要性已经纳入仲裁庭考量范围，以避免东道国以气候利益为由肆意更改监管框架。

（三）以气候科学衡量国家气候监管行为合法性

对投资者而言，国家的监管变革带来了更大的价值冲突风险，导致投资者与国家之间的争端增加，随着这些争端的展开，它们无疑会引发一系列复杂的科学和技术问题，而气候科学正是这些问题的关键所在。该领域涉及气象学、海洋学、物理学和化学等多个学科的观测、理论和建模。它有助于理解、分析和模拟投资者与国家争端中的环境变化，这些变化涉及平衡一国可能相互竞争的环境义务和投资义务，并在争端的责任认定阶段发挥极其重要的作用[①]。

气候科学可以帮助东道国证明国家监管行为的必要性。根据国际法，一个国家为保护公共福利而行使权力时，它所采用的手段与所寻求实现的目的之间必须有合理的比例关系。在与气候变化有关的争端中，国家可以通过利用气候科学来解释当时面对的问题、期望达到的目的以及为实现目标结果而采取的措施，从而评估国家监管权的正当性，否则可能会被认为其对投资者施加的影响是肆意的、武断的或不相称的。除此之外，国家可能试图为其针对投资者活动的监管或限制进行辩护，或对投资者破坏环境的行为提出反诉。尽管从理论上讲，一国无需将此作为行使其固有监管权的前提条件，但这可能是帮助东道国辩护的关键，也是争论国家监管行为是否与投资者预期目标相称的核心。同样，投资者也可以运用气候科学方法，为其投资企业并未对气候产生不利影响的主张提供有力的反驳依据。

Crystallex 是一家依据加拿大法律创立的公司。2011 年 Crystallex 公司根据加拿大政府与委内瑞拉共和国政府签订的《促进和保护投资协定》向 ICSID 提交了一份对委内瑞

① Anja Ipp&AnnetteMagnusson,B. Investment Arbitrationand Climate Change,Kluwer Law International B.V.2023

中国知网 https://www.cnki.net

拉政府的仲裁申请[①]。据调查，1997 年 Crystallex 通过收购的方式获得了对 Las Cristinas 矿区（以下简称“矿区”）的竞合权利，但并未实际开发。2003 年，为了开始经营矿区，Crystallex 必须从委内瑞拉获得授权和许可，2007 年 6 月，Crystallex 宣布它已经全部履行了领取许可证的要求，但 2008 年 4 月 14 日，委内瑞拉环境部许可证管理办公室通知 Crystallex 许可证申请被拒绝，理由是对于环境和伊马塔卡森林保护区土著人民的担忧。

仲裁法庭在审理此案时宣布，该国违反了 FET 标准规定的义务。仲裁庭认为，国家有权提出与全球变暖、生物多样性等有关的问题；但是，委内瑞拉在拒绝许可函中提出这些问题的方式有很大的随意性，证明缺乏透明度和一致性。特别是，当局以前没有提出过气候问题，而其他与环境有关的论措辞含糊，没有任何权威支持，包括证明国家结论正确的科学数据。因此，法庭认定，国家的决定不是基于法律标准，而是基于其他的原因。在这方面，法庭注意到国家最高层的政策发生了根本变化，并注意到政府为了控制贵重矿藏、加快国有化，对跨国公司施加了政治压力。因此，被申请人的行为剥夺了申请人对其投资的经济用途，并最终使其变得毫无价值，而且没有提供及时、充分和有效的赔偿。这等同于征用。

另外，在与气候变化相关的能源投资争端中，裁定赔偿也可能适用气候科学，比如东道国也可以对投资者的活动对气候造成的破坏提出损失索赔。在几项投资裁决中国家赢得了对投资者环境损害补救费用的巨额反诉，这表明气候科学可以通过量化环境退化的程度和确定如何评估环境退化来帮助评估这些类型的损害。例如，在 Burlington Resources. Inc. v. Republic of Ecuador[②]中，厄瓜多尔要求伯灵顿赔偿近 28 亿美元，以清理土壤和地下水中的碳氢化合物和重金属污染，据称伯灵顿的石油生产活动造成了这些污染。法庭最终裁定厄瓜多尔的反诉赔偿近 4200 万美元，并对来自相互竞争的专家的多项复杂的科学研究进行了分析。

（四）可减轻东道国气候治理行为赔偿责任的情势认定

如果外国投资者的资产因东道国的违法行为受损，他们通常有权从东道国处获得赔偿。对赔偿的追求长期以来一直推动着能源投资仲裁。投资者和东道国必须考虑，如果一项与气候有关的能源投资政策违反了国际投资条约，仲裁庭将会如何处理赔偿问题。

---

① See discussion below on Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB(AF)/11/2)

② See discussion below on Burlington Resources, Inc. v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/08/5)

中国知网 https://www.cnki.net

在优先投资者利益的能源投资仲裁中，有三种情形将减轻东道国的赔偿责任，降低投资者争取到的赔偿金数额。

1. 索赔人故意或过失致损

索赔人在投资争端发生过程中通过某种故意、过失行为，或是不作为，实质上促成了对索赔人的损害的，可以减轻东道国的赔偿责任。在 RWE 诉荷兰案这一被中止的争议中，被申请人强调了索赔人如何故意放弃其 2006 年关于开发碳捕集与封存的承诺，最终当政府决定通过逐步淘汰煤炭来减少排放时，索赔人才不得不承担了政策所带来的损害风险。法庭确实发现，投资者的不当行为或拙劣的商业判断导致了所称的损害，RWE 未履行开发碳捕集与封存的承诺，阻碍了被告及时行使其环境保护监管权，延误了监管干预，助长了本案中可能造成的任何损害。这使得索赔人拿到的赔偿金减少了 25%或更多[①]。

2. 索赔人未合理减轻损失

如果被申请人证明，申请人在违约发生后未能履行其减轻损害的义务，无论是由于“不合理的行为”造成了开支，还是由于在本可减少损害的情况下“不合理地不作为”，都可减少赔偿额。在 Bridas et al, v. Turkmenistan 案[②]中，由于投资人不合理的行为，法庭将赔偿额减少了 5000 万美元，因为索赔人在被告不可能解除出口禁令的情况下，一直在支付经营油田的费用。至于不作为，在 RWE v. Netherlands 案件[③]中,索赔人本来可以将其燃煤发电厂转为正常运转，从而减轻损失料。尽管索赔人提出，鉴于生物质发电的利润率不确定，这种转换超出了合理的减轻损失的范围，但根据先前的裁决，仲裁庭可能需要“令人信服的证据”才能在事后裁定，索赔人“本应做出更好的商业判断”，以减轻本来应予赔偿的损害。

3. 东道国反诉

反诉也可能导致投资者与东道国之间的赔偿金额相互抵消。根据国际投资协定，环

---

① Anja Ipp&AnnetteMagnusson,B. Investment Arbitrationand Climate Change,Kluwer Law International B.V.2023

② See discussion below on Bridas S.A.P.I.C., et al, v. Government of Turkmenistan and Turkmenneft, ICC Case No. 9058/FMS/KGA

③ See discussion below on WE AG and RWE Eemshaven Holding II BV v. Kingdom of the Netherlands,(ICSID Case No. ARB/21/4)

中国知网 https://www.cnki.net

境和气候义务也可能引起国家对投资者的反诉。反诉取决于争端解决条款的规定和程序规则，以及索赔的相关实质性依据是否构成适用法律的一部分。在 Burlington Resources, Inc. v. Republic of Ecuador 案件中[①]，ICSID 根据厄瓜多尔关于 Burlington 违反厄瓜多尔环境法及其合同义务的反诉，认定 Burlington 应承担 4100 万美元的赔偿责任。这将与东道国被判赔偿的 3.79 亿美元（加利息）部分抵消。

① See discussion below on Burlington Resources, Inc. v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/08/5)

中国知网 https://www.cnki.net

四、能源类国际投资仲裁“气候友好关切”趋势面临的阻滞因素

（一）“投资者-东道国-全人类”多重利益的价值选择困境

能源类国际投资仲裁表面上是投资者与国家间的矛盾，实际上是气候利益与经济利益的矛盾。投资者与东道国对于气候利益与经济利益的抉择并不总是一致的，二者在气候领域与投资领域的交叉和变化，构成错综复杂的国际能源投资关系，也因此在法律原则适用问题上出现了重叠、不协调和冲突。这实质上是国际法碎片化的表现形式之一。不同的国际法律分支规则体系之间由于调解的法律关系不同，适用的法律原则也不同，导致遗留下来的灰色地带成为国际纠纷多发地，即碎片化构成对完整国际法律体系的挑战[①]。

能源类国际投资涵盖了主权国家、投资者、国际社会等众多主体的利益诉求，难以通过一个单一的、统一的框架来全面覆盖和协调，但国际投资法构建了一个开放的体系，在解决投资者与东道国争端时并不排除其他法律规则的适用。各国投资条约并不专门规定仲裁庭解决争端时可以适用的规则，或者直接确认仲裁庭能够选择适用不限于投资条约的国内法和其他国际法规定，正如《ICSID 公约》第 42 条第 1 款规定，在当事方没有约定可以适用的法律规则时，仲裁庭有权适用争端国家的国内法（包括其冲突法规则），以及能够适用的国际法规则。这些规则没有详细规定规则适用的必要连接因素，仅是开放地确认仲裁庭拥有选择适用规则的权力。

同时，随着国际气候规则的发展，国际投资法与气候规则的关联也越来越密切。联合国贸发会议（UN Trade and Development，UNCTAD）于 2023 年《世界投资报告》[②]中仍然强调了可再生能源投资的重要性，呼吁向可再生能源转型和可持续发展目标作出大规模投资，国际社会关于气候保护问题也制定了越来越多的规则与指南。国际能源投资本身就与国家利益、气候保护息息相关，国际投资仲裁所确立的准据法规则又对国际法其他子体系呈现包容开放的姿态，这就为这些规则的适用提供了可能。

但与此同时，由于缺乏对这些规则体系的功能定位与秩序协调，导致尽管在技术层

① 莫世健.国际法碎片化和国际法体系的效力[J].法学评论,2015,33(04):117-128.

② United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All. United Nations.

中国知网 https://www.cnki.net

面上这是一个冲突法的问题，可以根据法律性质的不同指向特定的规则，但由于国际法的各种体系都是在分权和相互独立的基础上发展并实施起来的，每个部门的原则和精神难以同时兼顾，仅凭技术方法由冲突规范指引未免有失偏颇，同时使实操层面更容易造成国内法与国际法之间的割裂，因此这种由交叉议题导致的制度冲突往往只能通过国际法主体的协调合作进行缓解。

国际能源投资仲裁在国际法碎片化的表象之下，实际是法的价值冲突问题。在气候问题日益突出的今天，国际能源投资被赋予了超越其他领域的现实意义和价值考量，这种不同规范之间的矛盾和冲突在该领域表现得尤为尖锐。由于国际能源投资对减缓气候问题的突出作用，国际能源投资仲裁也已经超越双方当事人——投资人与东道国——成为全人类共同利益的连接点，因此这种由于社会需要的复杂性和多样性、社会主体需要的不平衡等原因，导致国际投资仲裁中气候利益与经济利益相互对抗、相互抑制的表现，正是法的价值冲突在国际能源投资领域的典型表现。

法的价值是一个多元、多维度和多层次结构的体系，其中包含了各种不同的价值观念和价值准则。在不同的时代、国家、社会制度以及不同性质的法律之间，法的价值是各不相同的，即使同属同一性质的法律甚至同一部法律，在不同情形之下亦会体现出各自不同的价值特征。由于法律体系、法律制度和法律规范迥异，或因不同价值主体之间的价值诉求而不同，或因不同价值之间各自所扩展的领域和空间相叠合、交错，必然会存在着一定程度的矛盾，这种矛盾就是法的价值冲突[①]。

在不同位阶的法的价值发生冲突时，在先的价值优于在后的价值。正如拉伦茨所言，在利益衡量中，首先就必须考虑于此涉及的一种法益较其他法益是否有明显的价值优越性。但尽管法律价值之间存在一定的位阶划分，完全适用一种固定的位阶方法依然是不现实的。法的价值取向随社会和时代的发展而不断演进更替，适用法的价值位阶也应当根据个案的不同而区别适用。然而不论如何选择哪种法律价值作为首要准则，都要注意对其他法律价值的损害降至最小，才能使法的价值选择更加趋于合理。

在能源投资领域，气候政策可能对不同的行为者产生不同的影响。国家为促进可再生能源发展建立了激励机制，对化石燃料等不可再生能源投资进行限制，导致传统能源投资企业面临较大的政策风险，迫使企业加大投资进行技术升级，甚至将特定业务转换为更环保的经济活动。但即使是可再生能源领域的投资也会带来巨大的经济风险。事实

[①] 周灵方.法的价值冲突与选择——兼论法的正义价值之优先性[J].伦理学研究, 2011, (06): 110-115

中国知网 https://www.cnki.net

上，清洁能源项目的盈利能力往往取决于补贴和上网电价，国家削减可再生能源补贴受会阻碍其他投资者投资可再生能源行业，然而，削减对可再生能源的补贴对于防止对东道国政体产生可预见影响的金融危机可能是必不可少的。减缓气候变化虽然已经成为国家对国际社会的整体义务，但由于投资者与国家所处社会角色和利益诉求的差异，看待气候义务往往持有不同立场，并随着经济发展、政策导向等因素影响而不断变动。鉴于此，仲裁员必须在投资者——东道国——全人类利益中取得平衡，但倾向于一种价值而不是另一种价值应基于对每种可能产生的后果的比较。

（二）能源类国际投资仲裁实现“气候友好”的规则难题

1. 规避对气候规则的适用

在国际能源投资仲裁案件中，当案件包含气候因素，或适用法律是包含气候法的国内法，则应当将相关气候规则纳入仲裁庭适用范围。根据《维也纳条约法公约》第31(3)(b)条，条约解释应考虑“嗣后在条约适用方面之任何惯例”。此外，根据同一公约第 31 条第(3)款(c)项，“应与上下文一并考虑：适用于当事国间关系之任何有关国际法规则”。该条款恰当地表达了国际法律体系内的系统整合原则，表明投资仲裁法庭在裁决争端时应当如何考虑国家的气候变化国际义务。多边环境协定(MEAs)条款应当被用来解释具体的投资条约标准。然而，在能源类投资仲裁案件中，分散和日益狭窄的专业化有时会导致裁决未能将其分析置于更广泛的法律或背景参照框架内[①]。尽管条约的日益增多以及国际法不同分支的专业化，使得后者之间的某些重叠不可避免，但 ISDS 的裁决者依然难免将国际投资法（包括国际投资协定与习惯国际法）视为最高准则，而将气候规则排除在外，既不愿意适用其他国际法领域的原则，也不愿意将非投资义务作为争端适用法律的一个组成部分来执行。这种做法主要是由于传统的国际投资协定没有明确提及环境保护与可持续发展理念，也并没有明确针对低碳项目的特殊风险进行规定，导致仲裁员在面对投资法与气候法的互动之时，尽管承认国际投资法应当是一个开放包容的体系，但依旧呈现一种羞涩开放的态度，实际上剥夺了非投资规则在能源投资案件中的适用可能[②]。

2017 年，Rockhopper 公司因石油天然气勘探许可纠纷将意大利告上法庭，此案于

① Vadi V. Beyond known worlds: climate change governance by arbitral tribunals[J]. Vand. J. Transnat'l L., 2015, 48: 1285.
② Yosra Abid. FDI protection and energy transition: Are ISDS adjudicators equipped with the needed legal devices to east the transition?[J]. American Review of International Arbitration,2021

中国知网 https://www.cnki.net

2022 年 8 月 23 日裁决结束，命令意大利向 Rockhopper 公司支付 1.9 亿欧元赔偿金[①]。该案涉及 Rockhopper 在亚得里亚海意大利海岸外 Ombrina Mare 油气田的投资。由于意大利于 2015 年底颁发法令声明：“禁止在出于任何环境保护目的而受到保护的海洋和沿海地区的边界内进行研究、勘探和开采海上液体和气体碳氢化合物。此类禁令也适用于距离整个意大利半岛周围海岸线 12 英里以内的海域以及上述受保护海域和沿海地区的外部边界”，导致 Ombrina Mare 油气田的近海生产实际上被禁止，生产特许权不能实现，Rockhopper 公司根据《能源宪章条约》要求意大利政府进行赔偿。审理该索赔的法庭认定，意大利拒绝给予 Rockhopper 公司生产特许权的权利，违反了 ECT 第 13 条的规定，对其投资实施了直接征用（即“立即和完全剥夺”），根据习惯国际法的要求，应给予全额赔偿。

在仲裁文书中，仲裁庭明确表示，不应以任何方式从政治或环境角度批评或贬低意大利禁止近海生产的主权决定，并且对 Ombrina Mare 油田的海上生产存在强烈的环境、公民和政治观点这一事实表示高度敏感。然而本案并未对这些观点的合法性或有效性进行任何判断。特别是仲裁庭不厌其烦地指出，该裁决并不是一方或另一方在环境辩论中的胜利，而仅仅是解决本案的法律问题，即根据意大利是缔约国的一项条约中所载的具体国际标准，外国投资者的投资是否应当获得赔偿。这也导致本仲裁最终结果的重要事实情况与仲裁庭辩论的环境考虑因素既具体又离散。除了意大利在 ECT 中承诺给外国投资者的实质性权利外，仲裁庭没有对任何其他内容进行演变或者宣判。仲裁庭的成员甚至在其个人意见中建议，裁决文本中本可更多地强调环境因素。

由此可见，仲裁庭承认气候问题在能源投资案件中的突出性，也承认环境义务的存在，但仍然通过提出投资规则来系统性地削弱或排斥这些义务的效力，既没有将投资的权利与义务置于更广泛的社会、环境和公共利益语境中，也没有将国际环境法中的原则纳入分析，以解决投资争端，导致仲裁结果往往背离社会实际需求，东道国在实施可持续发展目标时难以拥有监管空间和回旋余地。

2. 气候科学适用的任意性

国际能源类投资仲裁与气候问题息息相关，投资与损害结果之间的因果关系认定、损害赔偿金额的确定等等都离不开气候科学的应用。现代气候变化科学主要研究气候系

① See discussion below on Rockhopper Italia S.p.A., Rockhopper Mediterranean Ltd, and Rockhopper Exploration Plc v. Italian Republic (ICSID Case No. ARB/17/14)

中国知网 https://www.cnki.net

统五大圈层的变化及其与人类社会经济活动的相互作用，研究内容涵盖气候系统变化观测、气候变化的检测和归因、对气候变化的预估以及气候变化的影响、脆弱性和适应等。在相关仲裁中，各方当事人提交的专家报告、公共机构评估报告等，都是上述气候科学研究的产物。事实上，气候科学在国际能源类投资仲裁的应用范围覆盖仲裁全过程，在门槛阶段，当法庭评估是否存在涵盖的投资或可受理的索赔时；在责任阶段，当一国为减缓或适应气候变化而进行监管的主权权利可能与其投资条约义务相冲突时；以及在损害赔偿阶段，当可能根据减少排放的道德要求来衡量赔偿时，气候科学都是支持双方当事人诉请以及帮助仲裁庭理清法律问题的关键。

气候科学在能源类国际投资仲裁的适用有赖于法官的个人意志。气候科学是一个复杂的多学科领域，涉及对广泛因素的研究，包括大气和海洋条件、土地使用模式和人类活动。这些因素的巨大规模和它们相互作用的复杂方式意味着在预测未来的气候模式和气候变化的影响方面存在着很大程度的不确定性。当法院面对不确定性时，他们关注的是科学家之间关于具体发现或理论的分歧和争论。如果法院收到含有不确定性的科学证据，他们可能将这种不确定性认定为缺乏证据，因为这并不是法官的专属领域。所以，气候科学可以为仲裁裁决提供关于气候变化风险和预防这些风险所需措施的相关信息，但是科学在评估法律索赔的事实基础方面所起的作用，仍然取决于法官对法律的具体解释。法官运用科学知识解释法律的不同方式可能导致截然不同的判决结果。

除此之外，法官群体对于气候科学的主动应用普遍持回避态度。这种回避态度的形成植根于能源类国际投资仲裁体系的制度性矛盾与传统司法理念的双重制约。尽管国际能源投资与气候变化问题息息相关，但由于能源投资仲裁案件以国际投资协定为依据，而目前的国际投资条约中没有严格要求能源投资对于气候问题负责，这也意味着尽管气候科学可能在某些案件中发挥作用，但法官不会选择主动寻求气候科学的评估，也源于仲裁机关不介入政治问题的传统，依然有法官表示，气候变化是一个不可审理的政治问题。如果法院感觉到它正在进入有争议的政治问题的领域，法院会认为这种进入是不适当的。虽然法院接受科学知识对气候变化危害的证明，但是这些专业知识并没有起到实际作用。这也说明通过目前能源投资仲裁机构推动气候行动的理想状态很大程度上有赖于法官自身的信念和角色定位[①]。

[①] 彭峰,樊力源.科学知识在气候变化诉讼中的运用及其局限——以美欧为参照[J].理论月刊,2023, (07): 112-124.

中国知网 https://www.cnki.net

（三）能源类国际投资仲裁中的南北利益失衡

全球经济秩序的不平等反映在气候变化的原因和后果中。气候变化危机是全球南方化石燃料行业帝国主导型经济剥削的遗留问题，也是全球北方数十年气候不友好工业化的后果，国际投资法背景下的气候变化牵涉到化石燃料投资的历史模式，显示了全球南方国家和全球北方国家关系中结构性不平等的交叉。虽然主要是发达国家欠下的生态债务使发展中国家面临巨大的生态危险，但发展中国家欠下的主权债务削弱了其减缓气候变化和解决社会经济脆弱性的能力。这些脆弱性反过来又削弱了其适应气候变化的能力。由于气候紧急情况引发了发展中国家不可持续的债务积累，这些国家采取气候行动所需的财政空间进一步大幅缩水[①]。

发展权既是个人权利也是集体权力，涵盖社会、经济和环境三方面的平衡，发展中国家在工业化进程中需要大量能源支持，但全球减排压力已经开始要求其减少化石燃料能源的使用，大量本可以用于减贫和基础设施建设的资金被迫投入气候适应中去，而发达国家在已经完成工业化的情况下，将高排放、高能耗的产业转移至发展中国家，又凭借可再生能源技术垄断和碳交易金融体系主导权，将气候治理转化为经济竞争工具，巩固其经济发展优势，限制新兴经济体的发展空间，暴露了全球治理体系的不公正。从而加剧了发展权和气候需求的矛盾，引起了发展中国家对环境殖民主义的担忧。

此外，国际法和国际经济秩序在很大程度上是在没有全球南部国家实质性投入的情况下制定的。虽然现在发展中国家在国际治理体制中获得了越来越多的话语权，但在国际投资法与气候法的理论和实践中依然无法实现平等。

首先，在争端解决机构的选择上，发达国家往往坚持国际能源投资争端应通过外交保护或国际仲裁等途径加以解决，而发展中国家通常主张采用东道国的当地救济手段，并适用东道国的国内法律，避免外国势力的干涉，或在现有国际仲裁框架下对规则进行改革和完善，以增强自身的话语权；其次，在国际投资仲裁中，仲裁庭对于“合理期待”“间接征收”等核心概念的解释存在南北差异。发达国家投资者常常基于历史投资环境主张政策预期和稳定性，而发展中国家更强调目标的合法有限性。这种分歧进一步导致同类案件裁决结果矛盾，削弱国际投资规则的可预见性。

另外，以条约为基础的国际投资协定无法充分解决投资者与东道国关系中的权力失

① Akinkugbe OD, Majekolagbe A. International investment law and climate justice: the search for a just green investment order[J]. Fordham Int'l LJ, 2022, 46: 169.

中国知网 https://www.cnki.net

衡问题。接受由跨国公司主导的基于市场的解决方案，可能会加强和创造一个更加困难的制度，使气候不公正现象根深蒂固。在此背景下，发展中国家政府为保护环境和人民而采取的气候友好型立法或政策措施，将会成为国际投资争端解决程序的基础，极大地限制发展中国家采取气候行动或合理调整政策空间的能力。

根据 ICSID 发布的 2024 年年度报告，2024 年 ISDS 共受理案件 58 起，其中发达国家为被告的案件为 7 起，占比 12.06%[①]，而 2023 年发达国家为被告的案件为 8 起，同年共受理案件 45 起，占比 17.7%[②]。由此可见，在国际投资仲裁实践中，发展中国家作为东道国面临着显著的被诉压力，这类国家在投资争端案件中的应诉频率长期居高不下，在争议解决过程中往往处于被动局面，不仅需要承担高昂的法律抗辩成本，更面临着巨额索赔风险，严重影响国家财政稳定与政策自主性。它们往往面临着两难境地：既要吸引气候友好型投资，又要保持气候措施的监管空间以避免 ISDS 索赔。在这种情形下，尽管 ISDS 以公正的裁判者身份出现，但它实质上只解决了法律问题，迎合了全球北方国家对于气候政策的迫切需求，忽视了发展中国家可能面临的窘境。

① International Centre for Settlement of Investment Disputes.ICSID-AR2024-ANNUAL REPORT.[R].ICSID,2024, https://ICSID.worldbank.org/

② International Centre for Settlement of Investment Disputes.ICSID-AR2023-ANNUAL REPORT.[R].ICSID,2023, https://ICSID.worldbank.org/

中国知网 https://www.cnki.net

五、推进能源类国际投资仲裁气候友好型发展的建议

（一）以最小损害原则确定价值位阶

能源类国际投资仲裁的难点在于它是国际投资法与气候法的交叉领域，这种由于部门分立导致的碎片化问题不可避免，鉴于此，仲裁法庭要平衡国家利益和投资者利益需要采取一种平衡的解释方法，以加强这两种制度可能产生的协同作用，但投资条约判例在确定这种平衡的确切方法上仍然支离破碎。有一种观点认为，这种平衡应当在起草国际投资协定时得到事实上，新一代国际投资协定包含了若干旨在保障东道国监管权的条款，包括确认一国的监管权，或将气候保护作为投资保护标准的一般例外条款运作。

然而，仲裁法庭如何解释这些新一代的国际投资协定还有待观察。Eco Oro 诉哥伦比亚案[①]表明，在国际投资协定中纳入旨在保护一国监管权的一般性条款可能并不足以让仲裁庭获得足够的价值指引。本案中涉及的加拿大——哥伦比亚自由贸易协定包含一个一般性例外条款，允许缔约方“采取或执行.....保护人类、动物或植物生命和健康所必需的环境措施”。该案的仲裁庭认为，这一一般例外条款允许哥伦比亚“根据所述目标采取或执行一项措施.....而不认为自己违反了自由贸易协定”，但同时它“并不阻止投资者声称.....这种措施使其有权获得赔偿”。仲裁庭认为，如果缔约国打算根据一般例外条款采取某项措施而不承担任何赔偿责任，就会以类似于《加拿大-哥伦比亚自由贸易协定》附件 811(2)(b)的措辞起草该条款，这样就明确规定采取此类措施不会产生任何寻求赔偿的权利。它表明各国最好通过更具体的条约规定，以排除因行使环境保护和气候变化方面的监管权而提出的任何赔偿要求。

在国际投资协定没有明确规定的情况下，我们不应该期待在国际能源投资仲裁中设定一个普遍适用的价值位阶。在个案中，对于投资者—东道国利益的矛盾，仲裁庭应当秉持最小损害原则，倾向于一种解释而不是另一种解释应基于对每种解释可能产生的后果的比较。气候利益作为全球公共利益的代表，其损害的不可逆性和跨域性要求其价值位阶高于其他局部或短期利益，传统的经济利益需要让位于气候目标。此外，当东道国利益或投资者利益与气候利益具有内在一致性时应当优先予以保护，使仲裁庭得以在外部尽量维持投资者利益与东道国利益的平衡，或能够让案件产生的后果与影响降到最小。

① See discussion below on Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia (ICSID Case No. ARB/16/41)

中国知网 https://www.cnki.net

（二）优化能源类国际投资仲裁规则

1. 确认气候变化规则得以适用

气候变化是当前形式严峻的问题之一，国际能源投资仲裁对于气候保护的意义已经远远超出经济范畴。气候法和投资法相辅相成，相互促进。这两门学科都旨在通过采取不同的方法促进投资。气候法创造一种促进低碳能源投资的预期，并以国家承诺吸引投资者，而投资法保护这种预期，避免投资者因国家政策反复而破坏投资期待，两者的基本目标都是吸引私人资本，尤其是外国资本，并促进向发展中国家和转型经济体的技术转让。为实现这一目标，气候法制定了激励措施，以确保低碳投资在财务上的可行性。另一方面，投资法旨在通过保护投资免受非商业风险来促进投资，它不是一个自成一体的封闭法律体系，仅限于规定直接适用的实质性规则，而是必须在更广泛的司法背景下对其加以设想[①]。

在这一背景下，尽管现有的投资规则往往没有明确涉及气候变化的复杂性，但依然可以通过默示纳入的方法，或通过直接提及某些补充规则，将气候规则纳入其中，以便对其进行解释，或有利于在其运作中就考虑到气候问题。目前新制定的一些国际投资协定已经在序言中提及气候变化或多边环境协定，尽管它们大多数是一些精神的传递，并没有涉及具体的气候规则，也依然没有跳出投资法的框架，但这种趋势依然能给予我们一些启示。由于重新修订已有国际投资协议是一个漫长的过程，仲裁庭更应当在当下能源投资仲裁时体现对气候规则或可持续发展理念的支持。

例如，以能源宪章条约（ECT）为例的国际能源投资法已经为将可持续发展纳入能源投资法律框架做出了贡献。在这方面，Stephan Schill 认为，《能源宪章条约》将保护、促进投资牢牢地置于可持续发展的背景下，其第三部分的大多数条款都规定了东道缔约方的义务，并有利于投资者，第 24 条规定了例外情况，提到了“保护人类、动物或植物生命或健康所必需的措施”，在一定程度上确保了缔约国的监管权[②]。除此之外，可持续发展的概念体现在《能源宪章条约》的多项条款中（即序言、《能源宪章条约》第 19 条、《关于能源效率和相关环境问题的议定书》、《能源宪章条约》第 19 条中的不排除措施条款等）。而第 26 条第(6)款规定：“根据第(4)款设立的仲裁庭应根据本条约和适用的国

① Boute A. Combating climate change through investment arbitration[J]. Fordham Int'l LJ, 2011, 35: 613.

② Stephan Schill, Enabling Private Ordering：Function, Scope and Effect of Umbrella Clauses in International Investment Treaties, 18 Minn.J. Intl L. 1, 84-93 (2009)

中国知网 https://www.cnki.net

际法规则和原则对问题做出裁决”。这意味着，适用法律不能仅限于《能源宪章条约》的条款，国际环境法规则和原则也必须包括在内，构成了仲裁庭被明确授权适用可持续发展的法律、规则和原则。同时，将气候的可持续发展原则纳入监管权大大拓宽了东道国可用于证明其监管措施合理性的空间，东道国国内法的作用不再局限于确认法律事实，东道国在实施国内气候战略将拥有完全具有监管空间与回旋余地。

此外，即使投资条约争端中的相关国际投资协定对追求可持续发展保持沉默，ISDS 法庭也应将可持续发展视为适用法律的组成部分。这是因为可持续发展原则已取得习惯国际法准则的地位。虽然在 ISDS 或世贸组织的判例中，没有任何内容支持可持续发展是习惯国际法的结论，但我们赞同学术界的主要观点和司法主张，即认为可持续发展符合习惯国际法的条件。事实上，可持续发展符合两方面的检验标准：法律确信和一般惯例。法律确信可从大量决议、行动纲领、国际和国家司法判决、国家立法以及以“充分法律规则”形式提及可持续发展的常规条款中得出。至于一般实践，以及法律确信的转化，各国都努力通过国家战略和发展计划，将可持续发展考虑在内，从而满足实践要求。因此，涉及能源国际投资争端时，东道国对可持续发展的追求应被视为适用法律下具有约束力的积极规范[①]。

2. 将气候科学评估纳入仲裁体系

气候变化的检测和归因是识别自然和人为因子对气候变化相对贡献的重要手段，它很可能在投资者与国家间仲裁的不同阶段发挥作用。当仲裁庭评估东道国内已经显现的环境损害时，或国家对投资人提出反诉、主张投资行为严重损害环境时，它克服了证明因果关系的障碍，解决了应当在多大程度上将环境损害归因于投资者的问题；气候科学可以帮助证明一国政策是否有效或预期有效，在法规实施前进行的气候科学研究有助于消除对其政策任意性而产生的批评或怀疑，它们可以解释法规的理由，支持其合理性；又或者，气候科学有助于评估国家行为对投资者造成的长期损失，或反过来决定投资者对国家进行补偿的金额。

在能源类国际投资仲裁中，气候科学为举证责任等相关工作提供了强大助力。气候变化是众多反馈效应相互关联的结果，在多种因素发挥叠加作用的情况下，双方当事人想要支持各自的诉讼请求，就需要将能源投资者这一单一排放源与其他排放源和影响因

① Yosra Abid. FDI protection and energy transition: Are ISDS adjudicators equipped with the needed legal devices to east the transition?[J]. American Review of International Arbitration,2021

中国知网 https://www.cnki.net

素区分开来。这无疑对当事人双方的举证能力提出了挑战。随着气候科学的发展，区域性研究可以提供了针对性的证据，来证明气候变化对当地地区或人口的具体影响，对具体温室气体排放者历史排放量的识别和测量技术能够证明投资人对气候变化的贡献是可识别的和可测量的，其目的都是确定和量化双方行为对个人投资价值、当地环境状况以及一国的气候变化减缓和适应目标所造成的损害[①]。

在气候法与投资法因交叉而产生的复合争端中，气候知识成为解决这类案复杂案件的焦点之一，随着法律界和科学界之间沟通的不断优化和气候科学知识的更新迭代，气候知识日益成为填补仲裁中证据缺口的有力工具，法官也更应该以实质性的方式参与到对科学知识的审查与解释中。

（三）确定差异化的气候保护义务

目前，国际能源投资仲裁的主要矛盾在于投资者利润最大化理念与气候变化的公共利益性质并不一致，南北利益矛盾在国际能源投资仲裁中并不特别突出，但是随着气候政策在各国的普遍实施，必然会迎来南北国家利益的分立。

现实中，在新兴市场经济国家部署私人气候融资往往面临更多障碍。由于可再生能源的生产和分配具有较高的前期固定成本，这使得可再生能源项目通常具有重大的政策风险，尤其是在新兴市场经济国家，要实施这些项目，需要解决一系列问题，如先决基础设施、可再生能源和储能的间歇性、供应链问题、许可证以及与传统市场的整合等。由于政策的不确定性和新兴市场经济国家的风险溢价，新兴市场经济国家的可再生能源投资项目不如发达经济体那么具有吸引力。在一些主要的新兴市场，高昂的借贷成本是可再生能源发电成本的两倍多，这导致一些大型投资机构完全回避新兴市场经济。此外，发达经济体日益严格的环境、社会和公司治理监管，提高了新兴市场和经济发展的合规风险和成本。

也正因此，在解决国际能源投资问题方面，对南北国家施以同样的投资者保护义务这件事本身就是不公正的，工业化国家以往的排放已经间接地使世界其他地区承受了负担，不发达地区和小岛屿国家受到的影响尤甚，而发展中国家大多在近几十年才开始工业化进程，本不需要采取如此紧迫的行动。国际投资争端解决机制不应是全球南方国家保护自己和执行气候措施的堡垒。

① 彭峰,樊力源.科学知识在气候变化诉讼中的运用及其局限——以美欧为参照[J].理论月刊,2023, (07): 112-124.

中国知网 https://www.cnki.net

在全球气候治理领域，“共同但有区别的责任”原则早已得到国际社会广泛认可和接纳，《联合国气候变化框架公约》直接将“共区原则和各自能力”规定在主文第 3 条中，同时在该条第 2 项要求缔约方要充分考虑到“特别容易受到气候变化不利发展中国家及按照公约不成比例或非正常负担的发展中国家具体需要和特殊情况”，2015 年《巴黎协定》秉持了共同但有区别的责任原则，并将“共区原则”进一步发展为“共区—各自能力—不同国情”的形态。

仲裁庭可将此原则作为重要参照依据，在能源类国际投资仲裁的复杂语境下，正确认识气候正义的双重性，在仲裁中彰显差异化的气候保护义务。一方面，从法律层面认可并保证可再生能源投资的合法性与稳定性，确保相关投资活动在国际规则框架内顺利推进，肯定各国采取措施加快国内能源转型、缓解气候变化趋势的必要性；另一方面，保护气候并不应该要求各国禁止所有可能导致环境退化的活动，仲裁庭理应充分考量各国在发展阶段、经济结构上的显著差异，审慎且恰当地赋予各国适度的政策空间，以便各国能够基于自身国情灵活地制定调整可再生能源发展策略，在环境保护与其他社会重要问题之间取得平衡。

中国知网 https://www.cnki.net

六、能源类国际投资仲裁“气候友好关切”趋势对我国治理外国能源投资的启示

（一）扩大专门气候条款的适用

截至目前，我国已签署 106 个双边投资协定，其中仅 5 个签署于 2012 年之后[①]。值得关注的是，早期协定普遍缺乏环境及气候相关条款，而 2012-2025 年间签订的 5 份双边投资协定中，对环境条款的规定如下图所示。

表 5-1 2012-2025 年我国缔结的双边投资协定中的涉气候变化因素

双边投资协定名称	签署时间	序言中的环境因素	专门气候条款	一般例外条款中的环境因素	征收条款中的环境因素	专家报告制度中的环境因素
《中华人民共和国政府和安哥拉共和国政府关于促进和相互保护投资协定》	2023 年 12 月 6 日	√			√	√
《中华人民共和国政府和土耳其共和国政府关于相互促进和保护投资协定》	2015 年 7 月 29 日			√	√	
《中华人民共和国政府和坦桑尼亚联合共和国政府关于促进和相互保护投资协定》	2013 年 3 月 24 日		√		√	
《中华人民共和国政府和加拿大政府关于促进和相互保护投资的协定》	2012 年 9 月 9 日			√	√	
《中华人民共和国政府、日本国政府及大韩民国政府关于促进、便利及保护投资的协定》	2012 年 5 月 13 日	√	√			

① 中华人民共和国商务部条法司. 我国对外签订双边投资协定一览表 Bilateral Investment Treaty[EB/OL]. (2016-12-12)[2025-05-04] https://tfs.mofcom.gov.cn/gjk/art/2011/art_20513f4a33d64e528279070a25d63050.html

中国知网 https://www.cnki.net

由此可见，我国对于气候因素的考量仍主要集中于传统的序言表述与一般例外条款框架内，在绝大多数协定文本中尚未形成系统化、规范化的专门气候条款。而在实践中，一般例外条款并不能作为东道国无风险行使监管权的法律依据，仲裁庭在案件审理过程中只会在有限程度上对其进行考量。与此同时，协定也未能通过明确条文对国家在气候监管行为中的赔偿责任予以排除或限制，致使我国在投资争端中仍存在因气候监管措施被投资者索赔的潜在风险。

为了降低国家对能源类投资者企业的监管风险，应当在制定仲裁依据最初就为东道国与投资者双方设定清晰的投资权利与气候义务。

首先，扩大专门气候例外条款在双边投资协定中的适用范围。参考《欧盟-加拿大综合经济与贸易协定》环境措施例外条款，明确东道国为履行气候承诺（如碳中和）采取的措施（如淘汰煤电、碳税）不构成“征收”或“违反公平公正待遇”（CETA 第 24.5 条“环境措施例外”）；亦或是在双边投资协定中明确规定禁止缔约方为吸引投资而降低环境标准，确保气候政策不被投资者挑战，正如我国与坦桑尼亚、日韩政府签订的国际投资协定均在正文中约定了“各缔约方均承认，通过放松环境措施来鼓励缔约另一方投资者进行投资是不适当的。为此，各缔约方均不得放弃或以其他方式减损此类环境措施去鼓励在其领土内设立、收购、扩展投资。”

其次，明确排除国家在气候监管行为中的赔偿责任。在 Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia[①]中，仲裁庭根据国际投资协定中的环境例外条款排除了哥伦比亚政府实施气候监管行为的不法性，但却没有免除东道国的赔偿责任。鉴于此，应明确排除东道国对于气候监管行为的赔偿责任，明确碳税、可再生能源补贴、化石燃料禁令等政策是否属于豁免范围，同时通过“非歧视原则“和”“正当程序“条款确保气候政策符合国家政策的透明度要求，避免完全排除赔偿责任引发投资者对政策不确定性的担忧。

第三，区分保护两类能源投资。当前，国际投资协定普遍遵循无差别平等保护原则，对各类投资项目一视同仁。然而，这种“一刀切”的保护模式与淘汰化石能源、加速能源转型的发展趋势明显相悖。为有效推动国家气候政策落地实施，亟需在国际投资规则体系中构建差异化保护机制，针对可再生能源投资与化石燃料能源投资实施分类保护，根据两类投资对气候目标的不同影响，制定梯度化的保护标准与力度[②]。例如，建立可再

① See discussion below on Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia (ICSID Case No. ARB/16/41)

② 范晓宇. 应对气候变化：国际投资协定的改革及展望[J]. 国际法研究, 2024, (05) :61-76.

中国知网 https://www.cnki.net

生能源技术目录动态更新机制，将可再生能源项目纳入特别保护清单，对化石燃料能源项目设立气候适应性条款，在规定时间内对其逐步减小投资保护力度等。

将气候规则深度纳入国际投资协定，是中国应对能源类仲裁、维护全球气候治理领导权的关键路径。通过对专门气候条款的规定，在新的投资协定中使用更精确的语言，允许它们通过提及广泛的社会或环境目标来证明对监管框架的改变是合理的，从而在投资机制运作之处就考虑到气候问题，减少对投资规则进行过于宽泛解释的风险，有效平衡投资者权益与我国采取气候行动的合法性，使我国国际投资协定能够适应气候变化的背景，并且为解决争端提供坚实依据。

（二）推进能源类可持续投资便利化制度建设

2023 年 7 月 6 日，世贸组织宣布《投资便利化协定》文本谈判成功结束；2023 年 11 月 17 日，欧盟和安哥拉在安哥拉首都罗安达举行的欧盟-安哥拉商业论坛上签署了一项可持续投资便利化协议（SIFA），这是欧盟签署的首个此类协议。投资便利化协定旨在增强参加方投资政策透明度，简化投资审批程序，加强投资领域国际合作，进一步提升全球投资便利化水平，推动全球投资更加顺畅流动。与国际投资协定聚焦于东道国与投资者之间的权利义务不同，投资便利化协议实质上针对的是东道国的行政监管框架。我国应该吸取欧洲国家在涉可再生能源投资仲裁中的经验教训，顺应可持续投资便利化的发展趋势，制定符合气候利益的能源类投资便利化战略框架。

首先，建立动态负面清单与绿色投资快速通道。我国应明确国家基于气候目标的监管权，重点支持能源转型项目，聚焦清洁能源投资，推动生态价值转化；建立负面清单动态调整机制，定期评估清单覆盖领域，优先发展绿色技术等清洁能源投资项目，对绿色投资项目予以快速通道待遇，对碳中和认证企业实施“零等待”审批或“容缺”受理。优化投资批准程序，公开审批流程及各环节处理时限，避免因行政环节延误投资进度。

其次，强化环境、社会与公司治理标准（Environmental, Social and Governance，以下称 ESG）。要求能源类国际投资项目需通过气候风险评估，提前预警高碳项目的政策风险，强制披露碳排放数据，将其纳入投资便利化评价体系和投资协议履行条件，要求享受便利政策的能源类国际投资企业承诺履行低碳转型等社会责任，从而建立起国家便利政策与企业良好反馈的良性循环，降低引发能源类国际投资争端的可能性。

第三，增强气候监管政策与投资监管措施的透明度。为避免引发能源类国际投资争端，我们需保证政策制定过程中的公开性和可预见性，在实施化石燃料投资限批政策或

中国知网 https://www.cnki.net

可再生能源投资补贴调整机制前，应提前公布技术标准或过渡期安排。在重大气候政策出台前，应组织听证会或行业磋商会议，允许能源类外资企业参与意见反馈，明确煤电、钢铁等重点行业的减排时间表和技术替代路径，在审查重大项目是，应出具书面文件，列明法律依据。

推进能源类可持续投资便利化制度建设时实现“双碳”目标、保障能源安全与经济高质量发展的重要路径，既要考虑国内法特别是在行政法框架下的原则与依据，也要兼顾投资条约框架下对投资者最低门槛的保护要求，将气候目标深度嵌入投资体系，引领能源投资向“气候优先”转型，最终实现能源安全、投资保护与碳中和目标的协同发展。

（三）将气候风险评估纳入投资前置环节

气候风险评估是一项系统性的过程，用于识别、量化和评估气候变化对投资项目和地方区域的潜在影响。随着气候变化对全球环境和经济的影响日益加剧，气候风险评估成为企业、政府、投资者和其他利益相关方进行决策的重要工具。它可以应用于政府与公共政策领域中，门通过气候风险评估，制定应对气候变化的政策和措施，保障国家和地区的安全与可持续发展。对东道国而言，它可以协助政府为采取气候监管措施和改变监管框架创造有利前提，通过建立决策标准，定量评估，确定方案，决策监督等步骤识别气候风险。

首先，确立气候风险评估的法定地位。在《外商投资法》《境外投资管理条例》等相关法律法规中明确要求所有能源类国际投资项目在立项审批阶段必须提交《气候风险评估报告》，未通过评估的项目不得获得准入许可。

其次，构建科学的分类分级评估框架。将能源类投资按照能源类型划分风险等级，可分为高碳型项目（如燃煤电厂、油气田开发）、过渡技术项目（如天然气发电）与可再生能源项目。不同类型的能源投资项目需要进行不同的气候风险评估，例如，高碳排放项目需进气候影响不可逆专项评估，预测项目全生命周期碳排放与碳移除成本；过度项目技术需提交低碳技术改进承诺，在约定年限内尽快实现技术转型升级，实现净零排放等。

第三，建立动态监测与退出机制。要求投资者在运营阶段每年提交气候评估报告，若实际碳排放超过规定范围，则触发气候风险再评估机制，东道国可据此调整补贴或作为投资者违约的依据。

我国将气候风险评估纳入能源类国际投资的必要前置环节，是防范国际仲裁风险、

中国知网 https://www.cnki.net

实现碳中和目标的关键制度设计。这一机制需通过法律强制、标准细化、程序衔接和透明度保障，确保气候因素成为外资准入与运营的核心考量。以此降低东道国因能源转型被诉风险，又倒逼全球投资者加速绿色技术创新，最终实现应对气候变化与国际投资治理规则重构的双重目标。

（四）增强运用国际投资仲裁机制的策略

国际投资仲裁一向偏向于投资者利益，不同的国际投资仲裁员对类似问题的处理方法也可能大相径庭，这给国际投资争端的结果造成了一定程度的不确定性，对于东道国的利益并不友好。我国在应对此类仲裁时，应灵活运用国际投资仲裁机制，平衡专业性以及立场倾向性，最大化维护国家与气候利益。

首先，针对环境损害问题提出投资者义务反诉。在能源类国际投资仲裁中提出投资者义务反诉，突破传统仲裁中“单向追责”的局限，以 BITs 中的投资者义务条款为反诉依据，国内投资法为支撑，结合气候科学评估中的环境损害量化，主张投资者违反企业社会责任，可以达到抵消赔偿金额、推动和解的效果。

其次，主张监管行为的必要性。当投资者根据国际投资协定提出仲裁，指控东道国构成征收或违反公平公正待遇时，国家需要援引监管必要性原则来证明其措施的正当性和非歧视性。国家应主张监管行为是为了应对气候变化、保护生态环境，具有明确合法的目的，并且所采取的监管手段是实现目的的必要授权，不存在更加温和、有效的替代措施，同时在实施过程中确保非歧视性、程序正当性以及具备正确的气候科学依据，并通过事前措施与过渡期减少投资者预期利益损失，系统降低仲裁风险。

第三，灵活选择仲裁员。由于投资争端解决机制适用一案一结制度，加上仲裁员拥有较大的裁量空间，导致仲裁员的选择在很大程度上左右着案件结果。在能源类国际投资仲裁中，我国应通过分析仲裁员的既往裁决倾向，平衡仲裁员的国际与文化背景，优先选择具有能源与气候复合领域背景的专家，关注常被发展中国家共同指定的仲裁员，同时谨慎对待长期任职于欧美律所的仲裁员，避免其过度偏向投资者保护。

灵活运用国际仲裁投资机制是我国应对能源投资仲裁的“技术性武器”，需结合专业预判、文化洞察与程序博弈，将仲裁庭构成转化为“软实力”战场。未来应通过数据赋能、人才培养和国际规则参与，在维护国家能源主权的同时，推动全球能源治理向更公平合理的方向发展。

中国知网 https://www.cnki.net

结 论

能源类国际投资仲裁领域中的气候友好关切趋势日益凸显。这一趋势既是国际社会应对气候变化紧迫性的体现，也反映了能源投资与环境保护在国际法律秩序中的复杂互动。

从裁决实践来看，传统投资仲裁侧重保护投资者权益，而如今仲裁庭开始在裁决中纳入气候友好考量。在涉及能源项目的仲裁中，仲裁庭不再单纯依据投资条约保护投资者免受东道国政策变动影响，而是综合权衡东道国基于气候保护目的的监管措施与投资者利益。这种转变的背后，是国际社会对气候变化问题的高度重视，以及可持续发展理念在国际投资法领域的深入渗透。

中国作为气候全球治理的中坚力量，气候友好的投资仲裁趋势与中国国内能源政策导向相符。但同时，部分投资项目可能因我国实施更严格的气候相关政策而面临争议风险。中国需在投资决策和项目运营阶段充分评估气候因素及政策变动风险，同时及时审视和修订现有的双边投资条约，以平衡投资者权益保护与气候保护目标。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 刘笋.论国际投资仲裁中的先例援引及缔约国的干预和引导[J].法学评论,2021,39(03):173-184.

[2] 余劲松.国际投资条约仲裁中投资者与东道国权益保护平衡问题研究[J].中国法学,2011, (02): 132-143.

[3] International Monetary Fund.Global Financial Stability Report: Financial and Climate Policies for a High-Interest-Rate Era [R].Washington, DC, October 2023

[4] Anja Ipp&Annette Magnusson,B. Investment Arbitrationand Climate Change,Kluwer Law International B.V.2023

[5] See Energy Charter Treaty. Statistics of ECT Cases [R]. Energy Charter Treaty.2022,https://www.energychartertreaty.org/fileadmin/user_upload/All_statistics_-_1_June_2022.pdf.

[6] See discussion below on 9REN Holding S.a.r.l v. Kingdom of Spain (ICSID Case No. ARB/15/15)

[7] Yosra Abid. FDI protection and energy transition: Are ISDS adjudicators equipped with the needed legal devices to east the transition?[J]. American Review of International Arbitration,2021

[8] See discussion below on Rockhopper Italia S.p.A., Rockhopper Mediterranean Ltd, and Rockhopper Exploration Plc v. Italian Republic (ICSID Case No. ARB/17/14)

[9] See discussion below on Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe Anonyme S.A. v. Republic of Albania (ICSID Case No. ARB/11/24)

[10] See discussion below on Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman (ICSID Case No. ARB/11/33)

[11] See IPCC. Climate Change 2023 [R]. In: Synthesis Report of the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, Switzerland: IPCC, 2023: 28；

[12] IPCC. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Core Writing Team, R. K. Pachauri and L. A. Meyer (eds.))[R].IPCC, Geneva, Switzerland, 2014.

[13] Boute A. Combating climate change through investment arbitration[J]. Fordham Int'l LJ, 2011, 35: 613.

[14] See, i.a., Spanish Royal Decree 661/2007 of 25 May 2007.

[15] 丁大伟.“政策撤退”考验西班牙可再生能源产业[J].人民日报，2012(3):1；

中国知网 https://www.cnki.net

[16] 黄振东.西班牙能源政策简介[EB/OL].[2025-03-17].https://www.coalchina.org.cn/index.php?a=show&catid=73&id=43186

[17] 案件列表参见联合国贸发会议（UNCTAD）投资争端解决数据库：https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/country/197/spain/respondent，访问日期：2024 年 8 月 7 日

[18] International Energy Agency. World Energy Investment 2024 Methodology Annex[R] Paris: International Energy Agency, 2024.

[19] The Energy Institute(EI). 2024 Statistical Review of World Energy[R].London: The Energy Institute(EI), https://www.energyinst.org/statistical - review/home 访问日期：2024 年 8 月 7 日

[20] International Centre for Settlement of Investment Disputes.ICSID-AR2024-ANNUAL REPORT.[R].ICSID,2024, https://ICSID.worldbank.org/

[21] Vadi V. Beyond known worlds: climate change governance by arbitral tribunals[J]. Vand. J. Transnat'l L., 2015, 48: 1285.

[22] International Centre for Settlement of Investment Disputes.ICSID-AR2024-ANNUAL REPORT[R].ICSID,2024, https://ICSID.worldbank.org/ 访问日期：2024 年 8 月 7 日

[23] See discussion below on Charanne and Construction Investments v. Spain, SCC Case No. V 062/2012

[24] See discussion below on Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia (ICSID Case No. ARB/16/41)

[25] See discussion below on Vattenfall AB, Vattenfall Europe AG, Vattenfall Europe Generation AG v. Federal Republic of Germany (ICSID Case No. ARB/09/6)

[26] See discussion below on Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB(AF)/11/2)

[27] See discussion below on Burlington Resources, Inc. v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/08/5)

[28] See discussion below on Bridas S.A.P.I.C., et al, v. Government of Turkmenistan and Turkmenneft, ICC Case No. 9058/FMS/KGA

[29] See discussion below on WE AG and RWE Eemshaven Holding II BV v. Kingdom of the Netherlands,(ICSID Case No. ARB/21/4)

[30] 莫世健.国际法碎片化和国际法体系的效力[J].法学评论,2015,33(04):117-128.

[31] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All. United Nations.

[32] 周灵方.法的价值冲突与选择——兼论法的正义价值之优先性[J].伦理学研究, 2011, (06): 110-115

[33] 彭峰,樊力源.科学知识在气候变化诉讼中的运用及其局限——以美欧为参照[J].理论月刊,2023, (07): 112-124.

[34] Akinkugbe O D, Majekolagbe A. International investment law and climate justice: the search

中国知网 https://www.cnki.net

for a just green investment order[J]. Fordham Int'l LJ, 2022, 46: 169.

[35] International Centre for Settlement of Investment Disputes.ICSID-AR2023-ANNUAL REPORT. [R].ICSID,2023, https://ICSID.worldbank.org/

[36] Stephan Schill, Enabling Private Ordering：Function, Scope and Effect of Umbrella Clauses in International Investment Treaties, 18 Minn.J. Intl L. 1, 84-93 (2009)

[37] 中华人民共和国商务部条法司. 我国对外签订双边投资协定一览表 Bilateral Investment Treaty [EB/OL]. (2016-12-12)[2025-05-04] https://tfs.mofcom.gov.cn/gjk/art/2011/art_20513f4a33d64e528279070a25d63050.html

[38] 范晓宇. 应对气候变化：国际投资协定的改革及展望[J]. 国际法研究, 2024, (05):61-76.

中国知网 https://www.cnki.net